

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione).

"Conto Corrente" accessorio al servizio "Deposito Amministrato Tinaba"

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale e Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sito internet	www.tinaba.bancaprofilo.it
Indirizzo di posta elettronica	canali_digitali@bancaprofilo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)	canalidigitali_bprofilo@legalmail.it
Customer Service e Backup Canale Digitale (numero verde)	800694950
Customer Service e Backup Canale Digitale (e-mail)	tinaba@bancaprofilo.it

Sezione 2 - Che cos'è il Conto Corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca effettua la tenuta del conto: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento, prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido. Nell'ambito del conto corrente offerto dalla Banca (il "Conto Corrente") non sono offerte carte di debito, carte di credito e assegni.

Il Conto Corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, che assicura a ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 Euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto, laddove applicabile, di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su *internet*, ma sono anche ridotti al minimo se il Cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. È importante fare estrema attenzione al *phishing*. Il *phishing* è un'attività illecita, diffusa su *internet*, che ha l'obiettivo di carpire i dati riservati dei clienti delle banche, generalmente tramite *e-mail*, da utilizzare a scopo di frode. Inoltre, per tutte le operazioni disposte tramite modalità telematica il Cliente deve essere informato che esiste il rischio di ritardi o mancate esecuzioni delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore.

Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "*bail-in*" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 - volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle Banche. La logica del "*bail-in*" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una Banca. Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:

1. Azionisti;
2. detentori di altri titoli di capitale;
3. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
4. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
 - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
 - detentori di certificate;
 - clienti che hanno derivati con la Banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato;
 - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 Euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo;
5. persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante.

Per saperne di più:

La **Guida pratica** al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito *web* www.tinaba.bancaprofilo.it (sezione trasparenza).

Sezione 3.1 - Principali Condizioni Economiche

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il Contratto è necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre Condizioni Economiche"** e consultare i Fogli Informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto o nel Riepilogo delle spese.

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli al Cliente.

Tutti i valori di cui alla presente sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Spese per l'apertura del conto	Euro	0,00
--------------------------------	------	------

1 Spese fisse

Tenuta del conto

Canone annuo per tenuta del conto ⁽¹⁾ <i>Importo complessivo che include l'imposta di bollo pro-tempore vigente di Euro 34,20, applicata nella misura prevista dalla normativa</i>	Euro	34,20
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Euro	Illimitate

Gestione Liquidità

Spese annue per conteggio interessi e competenze	Euro	0,00
--	------	------

Servizi di pagamento

Rilascio di una Carta di debito nazionale	Euro	==
Rilascio di una Carta di debito internazionale	Euro	==
Rilascio di una Carta di Credito	Euro	==
Rilascio moduli assegni bancari	Euro	==

Home banking/Canale Digitale

Canone annuo per Internet Banking e phone banking	Euro	0,00
Canone annuo Canale Digitale	Euro	0,00

(1) Il canone non include le "Spese variabili".

Le caratteristiche, i servizi accessori, le Condizioni Economiche e la sintesi delle clausole contrattuali delle Carte distribuite sono consultabili nei Fogli Informativi delle società che emettono le Carte disponibili e sul sito *internet* www.tinaba.bancaprofilo.it (sezione Trasparenza). Il Cliente li può consultare o stampare.

2 Spese variabili

Che si applicano in aggiunta al Canone annuo insieme ai costi indicati alla voce "Operatività corrente e Gestione della liquidità" nella successiva sezione "Altre Condizioni Economiche"

Gestione Liquidità

Invio estratto conto cartaceo <i>è altresì addebitata l'imposta di bollo pro-tempore vigente</i>	Euro	1,03
Invio estratto conto on-line <i>è altresì addebitata l'imposta di bollo pro-tempore vigente</i>	Euro	0,00
Documentazione relativa a singole operazioni	Euro	0,00

Servizi di pagamento

Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia	Euro	==
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/altro intermediario in Italia	Euro	==
Bonifico SEPA ⁽²⁾ disposto tramite il Canale Digitale	Euro	0,00
Bonifico Extra SEPA ⁽²⁾ in euro disposto tramite il Canale Digitale	Euro	0,00*
Bonifico Extra SEPA ⁽²⁾ in altre valute disposto tramite il Canale Telefonico	Euro	0,00*

Ordine permanente di bonifico	==
Addebito diretto	0,00*
Ricarica carta prepagata	0,00

Area di cui fanno parte i 28 Stati della Comunità Europea e i 6 Stati non membri della UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e San Marino) che applicano la Direttiva sui Servizi di Pagamento.

(*) Il servizio indicato con il simbolo * non è al momento ancora attivo.

3 Interessi sulle somme depositate

Interessi creditori	
Tasso creditore (minimo) annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente	0,00%

4 Fidi e sconfinamenti

L'affidamento in Conto Corrente è documentato nel Foglio Informativo "Apertura di Credito in Conto Corrente" che sarà reso disponibile sul Canale Digitale quando la Banca attiverà tale servizio.

Fidi

Tasso debitore (massimo) nominale annuo sulle somme utilizzate ⁽³⁾	==
Commissione omnicomprensiva trimestrale, calcolata sull'importo accordato Euro	==

Sconfinamenti

Tasso debitore (massimo) nominale annuo sulle somme utilizzate extra Fido ⁽³⁾	==
Commissione di Istruttoria Veloce per utilizzi extra-Fido Euro	==

Tasso debitore (massimo) nominale annuo sulle somme utilizzate in assenza di Fido ⁽³⁾	12,00%
Commissione di Istruttoria Veloce per utilizzi in assenza di Fido Euro	==

(3) nel rispetto dei vigenti limiti di usura.

5 Disponibilità delle somme versate

Giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione

Contanti / Assegni Circolari emessi sulla stessa Banca	==
Assegni Bancari tratti sulla stessa Filiale	==
Assegni Bancari tratti su altra Filiale	==
Assegni Circolari di altri istituti italiani/vaglia Banca d'Italia	==
Assegni Bancari di altri istituti italiani	==
Vaglia e Assegni Postali	==
Assegni esteri	==

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in Conto Corrente, può essere consultato sul sito *internet* www.tinaba.bancaprofilo.it (sezione Trasparenza), quando la Banca attiverà il servizio.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il "Foglio Informativo Apertura di Credito in Conto Corrente" oppure il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" per gli affidamenti di importo compreso tra 200 e 75.000 euro richiesti da un Cliente "Consumatore".

Questi documenti saranno disponibili sul sito www.tinaba.bancaprofilo.it quando il servizio verrà attivato dalla Banca.

Sezione 3.2 - Altre Condizioni Economiche

Tutti i valori di cui alla presente sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti.

1 Operatività corrente e Gestione della liquidità

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

Costo unitario per operazione di sportello ⁽⁴⁾ <i>con un minimo per trimestre di</i>	Euro	==
Spese fisse di liquidazione periodica	Euro	0,00

⁽⁴⁾ si applicano ai Conti Correnti per i quali non è previsto un Canone annuo.

Remunerazione delle giacenze

Le giacenze sul Conto Corrente sono remunerate alle condizioni indicate alla voce "Interessi sulle somme depositate" nella precedente sezione "Principali Condizioni Economiche".

Altre Causali che danno origine a una scritturazione contabile a cui corrisponde un onere economico

Spese di documentazione		
▪ per invio di comunicazioni di legge alla Clientela ▪ in formato cartaceo ^(*) ▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁵⁾	Euro	1,03
	Euro	0,00
▪ per richiesta di informazioni da parte del Cliente ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti ▪ in formato cartaceo ▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁵⁾	Euro	1,03
	Euro	0,00
▪ per richieste di documentazione, ricerche e informazioni di operazioni eseguite negli ultimi 10 anni, in relazione alla complessità e quantità <i>Documenti disponibili in modalità elettronica</i> <i>Documenti disponibili in modalità cartacea</i>	Euro	50,00
	Euro	100,00

^(*) ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;

⁽⁵⁾ per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking.

Servizio di Firma digitale messo a disposizione dalla Banca

Firma Digitale	Euro	0,00
----------------	------	------

Altro

Rilascio moduli ABI-REV ⁽⁶⁾	Euro	==
Pratiche di successione ⁽⁷⁾	Euro	0,00
Rilascio lettere di referenza generica richiesta del Cliente ⁽⁸⁾	Euro	==
Attestazione di capacità finanziaria/di credito del Cliente ⁽⁹⁾	Euro	==
Asseverazione bancaria ⁽¹⁰⁾	Euro	==

⁽⁶⁾ modello di risposta standard utilizzato dalle banche italiane nell'attività di risposta alle richieste di informazioni sui rapporti in essere, ricevute dai clienti e rilasciate alla Società di Revisione contabile incaricata, entro la data da questa richiesta;

⁽⁷⁾ attività finalizzata alla chiusura dei rapporti ed allo svincolo delle somme agli aventi diritto (eredi/cointestatori) in caso di decesso del titolare (o di uno dei contitolari) dei rapporti medesimi;

⁽⁸⁾ Lettera rilasciata su richiesta del cliente con la quale la Banca dichiara la regolarità e correttezza dei rapporti bancari intrattenuti dal cliente con la stessa;

⁽⁹⁾ Lettera con la quale la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente (persona fisica o giuridica, privato, impresa, ente) a far fronte a specifici determinati impegni finanziari connessi alla partecipazione dello stesso a Bandi pubblici per l'ottenimento di agevolazioni, Gare d'appalto e similari e dispone dei correlati requisiti di solvibilità;

⁽¹⁰⁾ sono attestazioni professionalmente qualificate che la Banca rilascia - nell'ambito delle operazioni di Project Financing - circa la correttezza metodologica e la congruità dei Piani Economico Finanziari presentati dai Privati alla Pubblica Amministrazione a corredo di offerte di concessione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (PPP) ovvero per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative.

Sezione 4 - Recesso e Reclami
Recesso del Cliente

Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, dandone comunicazione scritta alla Banca. Il recesso può essere esercitato dal Cliente esclusivamente con riferimento all'intero Contratto (servizio principale di Wallet e servizio accessorio di Conto Corrente) e non con riferimento ai singoli servizi.

Il Cliente potrà comunicare il recesso mediante posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale di Banca Profilo S.p.A., Via Cerva, 28 – 20122 Milano o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi canali digitali@bancaprofilo.it e canalidigitali_bprofilo@legalmail.it.

Il recesso comporta la chiusura del conto ed è efficace dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Banca.

Qualora il Cliente receda dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è diventato efficace.

L'esecuzione di detti ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.

In considerazione dell'utilizzo del Canale Digitale per la conclusione del Contratto, il Cliente Consumer ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 duodecies del Codice del Consumo dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal Contratto senza motivazioni e oneri, salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice del Consumo.

La richiesta da parte del Cliente Consumer di compiere un atto dispositivo dovrà ritenersi a tutti gli effetti una richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 terdecies del Codice del Consumo.

Recesso della Banca

La Banca può recedere dal Contratto, senza preavviso, qualora vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante email all'indirizzo comunicato dal Cliente.

Se la Banca recede dal Contratto, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è diventato efficace.

L'esecuzione di detti ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale (per i casi che non rientrano nel punto precedente)

N.ro 30 (trenta) giorni.

Tempi massimi di chiusura e/o di trasferimento dei servizi di pagamento del conto di pagamento per "Consumatori"
(ai sensi dell'art.126-quinquiesdecies e seguenti del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario)

Nel caso in cui la Banca riceve - direttamente da un Cliente Consumatore o per il tramite di un'altra banca - una richiesta di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di wallet e/o di conto corrente e/o di trasferimento del saldo del wallet o del conto corrente, con o senza chiusura degli stessi, sia la Banca Ricevente che la Banca Trasferente hanno 12 (dodici) giorni lavorativi per concludere le operazioni dalla richiesta del Cliente, senza oneri e spese per il consumatore. La Banca è obbligata a rispettare la data indicata dal Cliente Consumatore salvo che non vi siano obblighi pendenti sul wallet e/o sul conto corrente e che siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il seguente link della Banca d'Italia: www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'organo della Banca indicato tempo per tempo nel Sito e nel Canale Digitale, all'indirizzo PEC canalidigitali_bprofilo@legalmail.it o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo della sede legale della Banca risultante dal Registro delle Imprese. La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di reclami aventi ad oggetto Servizi di Pagamento (come contrattualmente definiti), la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) Giornate Operative (come contrattualmente definite) dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) Giornate Operative. Se accolto, la Banca comunica al Cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i predetti termini, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
- non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Cliente di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
- la controversia:
 - a. non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;

- b. non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
- c. non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
- d. non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca direttamente con la Banca, ad eccezione dei casi previsti per disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di mancata osservanza da parte della Banca delle norme sui servizi di pagamento, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto del Cliente di adire la competente autorità giudiziaria o un organismo di mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie.

Glossario	
Addebito Diretto	Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (Beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/Intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Addebito Diretto SEPA (SDD)	Servizio di Pagamento per disporre incassi in euro all'interno della SEPA, in conformità tempo per tempo contenute all'interno del Rulebook SEPA, sulla base di un accordo preliminare (Mandato) tra creditore e debitore che consente di addebitare in modo automatico il conto del debitore.
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Assegno Circolare	Diversamente dall'Assegno Bancario, l'Assegno Circolare è emesso dalla Banca (emittente) a favore di un soggetto determinato per somme già messe a disposizione dal richiedente presso la Banca.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica che riceve la somma riveniente da un ordine di pagamento.
Bonifico	Trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (Ordinante) ad un'altra (Beneficiario). Il trasferimento dei fondi avviene addebitando ed accreditando i rispettivi conti correnti.
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.
Bonifico – extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA.
Canale Digitale	Le Tecniche di comunicazione a distanza attraverso le quali il Cliente entra in contatto con la Banca, sottoscrive il Contratto e accede ai Servizi. Il Canale Digitale, soluzione tecnologica impiegata dalla Banca per la prestazione dei Servizi, è suddiviso in due modalità distinte: (i) canale mobile banking per cui il Cliente scarica l'App Tinaba sul proprio smartphone (ii) canale internet per cui il Cliente mediante tablet o pc accede al sito internet della Banca e/o i Tinaba.
Canale Telefonico	Il servizio di back up del Canale Digitale in caso di sospensione, interruzione e/o malfunzionamento del Canale Digitale, mediante il quale il Cliente ottiene chiarimenti ed informazioni e dispone gli Ordini di Bonifico.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Cliente	Il Cliente Consumer ed il Cliente Business.
Cliente Business	La persona fisica che agisce per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che ha raggiunto con Tinaba un separato accordo di servizi commerciali.
Cliente Consumer	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Codice del consumo	Il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
Commissione omnicomprensiva sull'importo accordato	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre della somma messa a disposizione del Cliente.

Glossario	
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Conto	Il Conto Corrente utilizzato dal Cliente per l'esecuzione o la ricezione di un'Operazione di Pagamento
Contratto	Il Contratto avente ad oggetto il Wallet, il Conto ed i Servizi e Strumenti di pagamento collegati con lo stesso, offerto ai Clienti Consumatori
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate.
Documentazione relativa a singole operazioni	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente
Documento di Sintesi	Documento che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal Contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Filiale	La succursale della Banca presso la quale il Cliente ha accesso il proprio rapporto.
Firma Digitale	Si tratta della firma digitale in forza della quale il Cliente, utente titolare del relativo certificato (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso scaricabile sul Sito), può, ad esempio, concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto poiché la firma digitale ha il medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione.
Giornata operativa	Indica qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le operazioni di pagamento sul sistema interbancario.
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; etc).
Identificativo Unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che identifica con chiarezza un Conto interessato da un'Operazione di Pagamento e che, ove non vi sia un Conto, identifica solo l'utilizzatore del Servizio di Pagamento; a seconda delle diverse Operazioni di Pagamento, l'Identificativo Unico può coincidere con: (i) l'IBAN (International Bank Account Number) o con (ii) il codice BIC SWIFT (Bank Identifier Code). A decorrere dal 1° febbraio 2014 il Codice BIC SWIFT non sarà più necessario in ambito SEPA.
Impresa	L'Impresa che non rientra nella definizione di Micro-Impresa
Iniziativa Promozionale o Promozione	L'iniziativa di natura promozionale proposta dalla Banca al Cliente, accessoria ai Servizi e finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi (ad es. tassi di interesse migliorativi).
Micro-Impresa	L'Impresa che occupa meno di 10 (dieci) addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro, ovvero sia classificata tale in base alle previsioni di legge tempo per tempo vigenti.
Operazione di pagamento	L'operazione di versare, trasferire o prelevare fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito sia a credito del Conto, escluse le operazioni effettuate mediante assegni e le altre operazioni escluse dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 11/2010.1
Ordine di pagamento	Indica l'istruzione di un pagatore o di un beneficiario ad un prestatore dei servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del Cliente.
Pagamenti Istantanei	I bonifici in Euro che consentono di trasferire esclusivamente mediante il canale mobile banking - fra aderenti al relativo Servizio - denaro dal Pagatore al Beneficiario con immediato regolamento dell'Operazione di Pagamento
Pagatore	La persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento.
Parti	Indica il Cliente e la Banca.
Prelievo di contante	Operazione con la quale il Cliente ritira contante dal proprio conto
Prestatore di servizi di pagamento	Indica un soggetto autorizzato a prestare i servizi di pagamento ed effettuare operazioni di pagamento, ivi espressamente inclusa la Banca.

Glossario	
Recesso	<i>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.</i>
Ricarica carta prepagata	<i>Accreditamento di somme su una carta prepagata</i>
Rilascio di una carta di credito	<i>Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Cliente a una data convenuta. Se il Cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la Banca/Intermediario e il Cliente.</i>
Rilascio di una carta di debito	<i>Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del Cliente.</i>
Rilascio moduli di assegni	<i>Rilascio di un carnet di assegni.</i>
Rulebook SEPA	<i>Schema di riferimento pubblicato dall'European Payment Council (E.P.C.) in cui sono definite le regole, le prassi e gli standard interbancari per l'esecuzione di Bonifici SEPA e di Addebiti Diretti SEPA.</i>
Saldo contabile	<i>Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere nel quale sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.</i>
Saldo disponibile	<i>Somma disponibile sul conto, che il Cliente può utilizzare.</i>
Salvo buon fine	<i>Clausola generalmente riferita all'accredito in Conto Corrente di somme in assegni, utilizzabili a condizione che gli stessi siano regolarmente pagati alla Banca su cui sono emessi.</i>
Sconfinamento	<i>Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido").</i>
Spazio Economico Europeo (SEE)	<i>Area che include gli Stati appartenenti all'UE, con l'aggiunta di Norvegia, Islanda e Liechtenstein</i>
SEPA	<i>Area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno degli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco e di San Marino.</i>
Servizi	<i>I servizi offerti dalla Banca al Cliente e disciplinati nel Contratto e nei contratti che verranno attivati di volta in volta dalla Banca.</i>
Servizi di pagamento	• servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; • servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; • esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; • esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; • emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; • rimessa di denaro; • esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.
Sito	<i>Il sito web www.tinaba.bancaprofilo.it</i>
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	<i>Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo</i>
Spese annue per conteggio interessi e competenze	<i>Spese per il conteggio periodico (trimestrale) degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.</i>
Invio estratto conto	<i>L'invio dell'estratto conto, nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del Cliente.</i>

Glossario	
Stato Membro	<i>Stato appartenente all'UE.</i>
Tasso creditore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.</i>
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG)	<i>E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del Consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.</i>
Tecniche di comunicazione a distanza	<i>Qualunque mezzo che, senza la presenza simultanea di Banca Profilo e del Cliente, possa impiegarsi per concludere e disporre dei contratti (ad esempio rete internet, etc).</i>
Tenuta del conto	<i>La Banca/Intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente.</i>
Tinaba	<i>si intende Tinaba S.p.A., società tecnologica che ha sviluppato la App Tinaba. La Banca e Tinaba sono fra loro parti correlate in quanto sono entrambe indirettamente controllate dal Fondo di Private Equity Sator Private Equity Fund "A" L.P.</i>
Valute sul prelievo di contante	<i>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</i>
Valute sul versamento del Contante	<i>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</i>
Wallet	<i>Il Wallet è un portafoglio contenente un valore monetario, espresso in moneta elettronica nominativa, dotato di Identificativo Unico, il cui funzionamento è legato alla App Tinaba e/o al Canale Digitale secondo le funzionalità consentite tempo per tempo dalle condizioni generali della App Tinaba. Il Wallet configura un conto di pagamento (c.d. Stored Value Account – SVA) e permette ai Clienti di effettuare operazioni di pagamento, nei limiti ed alle condizioni previste nel Contratto nonché di usufruire delle funzionalità social associate alla App Tinaba, di cui alle relative condizioni di utilizzo.</i>
==	<i>Condizione non prevista o operatività non consentita dalla Tipologia di conto.</i>

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
(Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Servizio di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari” accessorio al servizio “Deposito Amministrato Tinaba”

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Sezione 2 - Che cos'è il Deposito Titoli a custodia e amministrazione

Caratteristiche e rischi tipici

In base a tale contratto la Banca custodisce i titoli cartacei, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati (es. azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.), esige gli interessi ed i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli o strumenti finanziari immessi nel conto deposito titoli intestato al Depositario. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del Cliente medesimo, può sub-depositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previste.

Va altresì tenuta presente la rischiosità riconnessa alle caratteristiche dei singoli titoli e strumenti finanziari che sono immessi nel deposito.

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli al Cliente.

Tutti i valori di cui alla presente sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti.

1 Spese fisse

	Deposito Titoli*
Canone annuo ⁽¹⁾	==

* Collegato a rapporti amministrati;

(1) Canone onnicomprensivo delle "Spese variabili".

2 Spese variabili

che si applicano in alternativa al Canone annuo

		Deposito Titoli
Spese pagamento dividendi		
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	==
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	==
Spese pagamento cedole (cadauno)	Euro	==

		Deposito Titoli
Spese rimborso titoli		
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	5,00
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	10,00
Spese per trasferimento titoli ad altro intermediario ⁽²⁾		
▪ Titoli italiani (cadauno)	Euro	25,00
▪ Titoli esteri (cadauno)	Euro	25,00
Spese per operazioni sul capitale		
aumento, raggruppamento, frazionamento e operazioni similari	Euro	12,00
Spese di documentazione		
▪ invio "Estratto Conto Titoli" ⁽³⁾		
▪ in formato cartaceo	Euro	2,00
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾	Euro	0,00
▪ per invio di comunicazioni di legge alla Clientela		
▪ in formato cartaceo ^(*)	Euro	2,00
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾	Euro	0,00
▪ per richiesta di informazioni da parte del Cliente ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti		
▪ in formato cartaceo		2,00
▪ in modalità <i>on-line</i> ⁽⁴⁾		0,00
▪ per richieste di documentazione, ricerche e informazioni di operazioni eseguite negli ultimi 10 anni, in relazione alla complessità e quantità		
▪ Documenti disponibili in modalità elettronica	Min. Euro	10,00
	Max. Euro	50,00
▪ Documenti disponibili in modalità cartacea	Min. Euro	15,00
	Max. Euro	100,00

⁽²⁾ non sono applicate all'estinzione del rapporto, ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario;

⁽³⁾ è altresì addebitata l'imposta di bollo *pro-tempore* vigente;

⁽⁴⁾ per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking;

^(*) ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;

3 Valute

	Deposito Titoli
Valute per rimborso Titoli di Stato	0 giorni
Valute per rimborso altri titoli	1 giorno
Valute per accredito cedole/dividendi	1 giorno

4 Titoli a custodia e amministrazione

	Deposito Titoli
Diritti di custodia	
Addebito in c/c con periodicità	==
percentuale dell'ammontare complessivo dei titoli	0,00%
minimo Euro	0,00
massimo Euro	0,00
per i <i>dossier</i> contenenti esclusivamente BOT e altri titoli di Stato italiani	0,00

5 Altre spese

	Deposito Titoli
Spese per rilascio biglietti assembleari (cadauno) Euro	200,00
Spese per rilascio duplicati Certificazioni o altri documenti	
per ogni copia	5,16
con un massimo di Euro	51,65
Commissioni per pratiche di Successione	
percentuale dell'ammontare complessivo dei titoli	0,20%
con un massimo di Euro	516,46

6 Servizio Titoli per conto di portatori

	Deposito Titoli
Condizioni per titoli consegnati allo sportello ⁽⁷⁾	
Spese per pagamento cedole	
con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 2 giorni fissi dall'incasso	per distinta, Euro ==
Spese per rimborso titoli	
con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 2 giorni fissi dall'incasso	per distinta, Euro ==
Spese per pagamento dividendi	
con accredito in Conto Corrente del netto ricavo con valuta 1 giorno fisso dall'incasso	per distinta, Euro ==
Spese per trasferimento titoli azionari tra le parti - con autentica di girata	
con addebito in Conto Corrente con valuta pari alla data dell'operazione	per distinta, Euro ==

⁽⁷⁾ Titoli non dematerializzati.

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Recesso

Il Contratto è a tempo indeterminato.

Puoi recedere dal Contratto, senza penali e senza motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. L'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza di tale termine.

Nel corso del rapporto, ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal Contratto:

- con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, e può esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto;
- con un preavviso di 2 (due) Giorni Lavorativi, se sussiste un giustificato motivo. Sono esempi di giustificati motivi con riferimento al/alla Cliente e ai suoi eventuali garanti: insolvenza (anche in assenza di pronunzie giudiziali); protesti; dichiarazione della stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del/ della Cliente.

L'esercizio da parte tua del diritto di recesso non dà luogo all'applicazione di penali o di spese di chiusura.

L'esercizio del diritto di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo e dell'articolo 5 produce i suoi effetti rispetto a tutti i Servizi.

Tempi massimi di chiusura del Conto Deposito Titoli

Normalmente la Banca procede alla chiusura definitiva del rapporto entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della tua richiesta.

Reclami

Per contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, puoi presentare un reclamo alla funzione della Banca indicato sul Sito e sull'App, con le modalità previste al precedente art. 3.

La Banca deve risponderti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il reclamo viene accolto, la Banca ti comunica in quanto tempo risolverà il problema.

Se non sei soddisfatto o non hai ricevuto risposta dalla Banca nel termine sopra indicato, puoi rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Tieni però presente che la legge (D. Lgs. n. 28/2010, e successive modifiche e integrazioni) prevede che non si possa instaurare un procedimento giudiziale senza aver prima avviato un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie.

Per la risoluzione alternativa delle controversie bancarie e finanziarie puoi presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro, se il ricorso riguarda una tua richiesta di denaro alla Banca; senza limiti di valore, se il ricorso riguarda l'accertamento di diritti e obblighi (esempio: contestazione della violazione dell'obbligo della Banca di consegnare documentazione));
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso;
- è stato preventivamente trasmesso un reclamo alla Banca;

- non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo, hai la possibilità di presentare un nuovo reclamo alla Banca, per poterti rivolgere all'ABF;
- la controversia:
 - ✓ non deve essere stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010;
 - ✓ non deve essere stata rimessa a decisione arbitrale;
 - ✓ non deve essere oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione da te promosse o alle quali hai aderito, salvo il caso in cui tale precedente procedura conciliativa non abbia avuto esito. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - ✓ non deve essere oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Glossario	
Arbitro Bancario Finanziario	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le Banche e gli altri Intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
Codice del Consumo	<i>Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.</i>
Contratto	<i>Il Contratto di Deposito Titoli a custodia e amministrazione.</i>
Cliente o Tu	<i>La persona fisica maggiorenne, che ha sottoscritto il Contratto per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, vale a dire in qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo.</i>
Documento di Sintesi	<i>Documento che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal Contratto, le condizioni economiche pubblicate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.</i>
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	<i>Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; ecc.).</i>
Parti	<i>Indica il Depositante e la Banca.</i>
Recesso	<i>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.</i>
Regolamento dei servizi della società di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione	<i>Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.</i>
Strumenti Finanziari	<i>Gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del TUF, in regime di dematerializzazione (es. azioni, obbligazioni, Titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Sono esclusi i titoli cartacei.</i>
TUB	<i>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario).</i>
TUF	<i>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Testo Unico della Finanza).</i>
==	<i>Condizione non prevista o Operatività non consentita dalla Tipologia di conto.</i>

Informativa Precontrattuale per la prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento – Canali digitali

Versione Marzo - 2021

 **BancaProfilo**





Indice

1.	Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti	3
a.	Informazioni generali	3
b.	Autorizzazioni dell'intermediario	3
c.	Servizi offerti tramite il Canale Digitale	4
d.	Documentazione fornita all'investitore e rendiconto dell'attività svolta	4
e.	Informazioni sulle procedure di Reclamo	4
2.	Informazioni sulla Classificazione della Clientela	5
	Classificazione per la prestazione di servizi e attività di investimento	5
3.	Informazioni sulla difesa degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute per conto della Clientela	6
a.	Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela presso terzi	6
b.	Utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela da parte della Banca	6
c.	Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela	7
d.	Sistemi di garanzia	7
4.	Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini	8
a.	Concetti generali e ambiti di applicazione	8
b.	Esecuzione di Ordini	8
c.	Trasmissione di ordini	9
d.	Esenzioni agli obblighi di Best Execution	9
e.	Monitoraggio, revisione	10
f.	Condizioni generali di gestione ordini	10
g.	Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori	11
5.	Informazioni generali sugli Incentivi	12
6.	Informazioni sulla politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse	13
a.	Identificazione dei Conflitti di interesse	13
b.	Gestione dei conflitti	13
c.	Informativa alla Clientela	13
7.	Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi Offerti	14
8.	Informazioni sugli strumenti finanziari	15
a.	Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente	15
b.	I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari	16
c.	La nuova gestione delle crisi bancarie	21
9.	Informativa in materia di sostenibilità	23
10.	Informazioni sul Questionario informativo MiFID e sulla valutazione di Adeguatezza	24
a.	Questionario informativo e Profilatura del Cliente	24
b.	Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione	24
c.	Valutazione di Adeguatezza	24



Il presente documento Informativo ha come scopo quello di fornire ai Clienti e potenziali Clienti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito anche “Banca Profilo” o “la Banca”) informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento offerti e sulla natura dei rischi ad essi collegati.

La presente informativa è fornita in relazione alle previsioni della “Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari” n. 65 del 2014 (di seguito anche “Direttiva MiFID II”), recepita a livello nazionale nel D. Lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 e nei Regolamenti di attuazione emanati dalla Consob. Copia aggiornata della presente informativa è disponibile presso la Banca, tutte le sue Filiali e sul sito internet (www.bancaprofilo.it).

La Banca mette a disposizione sul sito internet www.bancaprofilo.it (Sezione Trasparenza) la documentazione di trasparenza (avvisi, guide e fogli informativi). Il Cliente può richiederne una copia cartacea presso le Filiali.

1. Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti

a. Informazioni generali

Denominazione e forma giuridica:	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Sede legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Recapito telefonico: 02.58408.1	Indirizzo Internet: www.bancaprofilo.it
Nr. di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Nr. 5271
Nr., Data e Sezione di iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (il “Registro”)	Iscritta dal 1 febbraio 2007 nella Sezione D del Registro al numero 27183
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Recapito Banca d'Italia	Via Nazionale, 91 – Roma – Tel. 06.4792.1 – Fax. 06.46635057
Recapito Consob	Via Campania 59/C – 00198 Roma
Divisione Relazioni Esterne – Ufficio rapporti con i Risparmiatori	Tel. 06.84771 – Fax. 06.8417707 / 06.8416703
Autorità di Vigilanza competenti	Banca d'Italia (cfr. Provvedimento del 24 luglio 1995) e Consob
Lingue utilizzate per la comunicazione con i Clienti	Italiano, Inglese (su richiesta)
Informazioni riguardanti l'invio e la ricezione di ordini	Ordini scritti, disposti direttamente alle Filiali della Banca Ordini telefonici, con la registrazione della telefonata Altre modalità indicate nei rispettivi contratti

b. Autorizzazioni dell'Intermediario

Banca Profilo S.p.A. è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, di seguito brevemente descritti:

- **Esecuzione di ordini:** si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Negoziazione per conto proprio:** si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta. Qualora tale servizio sia rivolto all'operatività a fronte di ordini dei clienti, le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini. Nell'ambito di tale servizio rientra anche l'attività di *market making*, che si configura nell'esporsi sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, che la Banca è disposta a negoziare in contropartita diretta. All'attività di *market making* non si applica quanto previsto dalla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Ricezione e Trasmissione di ordini:** si intende la ricezione degli ordini della Clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio e all'esecuzione di ordini per conto dei Clienti. Tale servizio si eroga quanto la Banca non accede direttamente alla Sede di Esecuzione degli ordini, avvalendosi in tal caso di negoziatori identificati nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente:** si intende la presentazione ed offerta di strumenti finanziari, attività e servizi di investimento e prodotti finanziari di società del Gruppo o società terze dalle quali la Banca riceve apposito mandato; tali società sono responsabili per la redazione dei documenti contrattuali di detti strumenti e servizi offerti in collocamento dalla Banca. Il servizio prevede



anche un'attività di assistenza alla Clientela successiva al collocamento, come previsto dalle disposizioni di legge in materia e dagli accordi stipulati tra la Banca e le società stesse, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di informativa, analisi e supporto alle decisioni (c.d. "post-vendita").

- **Consulenza in materia di investimenti ("Consulenza")**: per "Consulenza in materia di investimenti" si intende la fornitura di raccomandazioni personalizzate al Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- **Gestione dei portafogli**: si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento, che include uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente stesso. Le caratteristiche della gestione (tipologia degli strumenti finanziari che possono essere incluse nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti), la descrizione del parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità sono indicati in dettaglio nelle **Condizioni Generali che disciplinano il servizio di gestione di portafogli e custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro.** La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio.

Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i seguenti servizi accessori offerti in connessione alla prestazione dei servizi di investimento:

- **Custodia e Amministrazione** di strumenti finanziari per conto dei Clienti inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
 - **Concessione di crediti o prestiti agli investitori** per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
 - **Servizio di cambio** quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
 - **Ricerca in materia di investimenti**, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazioni generali riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- I servizi sopra indicati possono essere offerti dalla Banca anche attraverso l'Offerta fuori Sede, per il tramite di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede registrati in Italia nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del D.Lgs 58 del 24/2/1998 ("Testo Unico della Finanza").
- **Attività di investment banking**: servizio accessorio di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

c. Servizi offerti tramite Canale Digitale

La Banca offre tramite Canale Digitale ai propri Clienti il servizio di Gestione di Portafogli di investimento e il servizio accessorio di Custodia e Amministrazione. Le informazioni di dettaglio sul servizio di Gestione di Portafogli di investimento (tipi di strumenti finanziari e operazioni ammessi, eventuali limiti e il livello di rischio) sono disponibili sul documento che illustra le singole linee di gestione.

d. Documentazione fornita all'investitore e rendiconto dell'attività svolta

La Banca invia all'investitore la documentazione e la rendicontazione secondo le previsioni della vigente normativa.

In particolare, per la prestazione del servizio di Gestione di Portafogli, la Banca:

- invia un rendiconto con periodicità trimestrale comprensivo del resoconto del contenuto e della valorizzazione del portafoglio, delle competenze e del raffronto del rendimento del periodo con il parametro di riferimento; la Banca inoltre fornisce *ex ante*, ed in forma aggregata, prima dell'attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Banca fornisce inoltre, con periodicità annuale ed in forma aggregata, un'informativa *ex post* inerente i costi e gli oneri sostenuti dalla Banca relativamente al Servizio di gestione. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti;
- il Cliente può chiedere di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite.

Su richiesta del Cliente la Banca fornirà informazioni circa lo stato dell'ordine conferito, la scomposizione delle commissioni e delle spese applicate.

e. Informazioni sulle procedure di Reclamo

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca avente all'indirizzo di PEC canalidigitali_bprofilo@legalmail.it o per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l'indirizzo della sede legale della Banca risultante dal Registro delle Imprese.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica al Cliente il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:



- i dati anagrafici del Cliente;
- la posizione del Cliente (numero di conto corrente, del dossier titoli, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dall'esito del proprio reclamo o che non abbia ricevuto risposta al reclamo entro il termine sopra indicato, prima di rivolgersi al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) definito dalla Consob con apposito regolamento, ovvero ogni altro Organismo di risoluzione delle controversie in materia. Il ricorso all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile. L'Arbitro conosce delle controversie tra Clienti e la Banca relative alla violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nel Decreto Legislativo no. 58/1998 (TUF) parte seconda, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 534/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono altresì escluse dalla cognizione dell'Arbitro le controversie che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra indicati e quelle che non hanno natura patrimoniale.

L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia:

- non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione a cui il Cliente abbia aderito;
- sia stato presentato reclamo alla Banca cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine entro cui la Banca è tenuta a dare risposta al reclamo.

2. Informazioni sulla Classificazione della Clientela

Classificazione per la prestazione di servizi e attività di investimento

Informazioni Generali

Le disposizioni di recepimento delle Direttive MiFID I e II richiedono, sulla base delle informazioni disponibili, di classificare la propria Clientela secondo le categorie previste. Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in merito alle regole applicabili alla prestazione dei servizi e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti:

- **Clienti al Dettaglio (o "Retail")**: sono tutti i soggetti che non sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Qualificate. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di servizi di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori; rappresenta pertanto il massimo livello di tutela e protezione per la Clientela.
- **Clienti Professionali**: sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni, valutandone i rischi connessi. I Clienti Professionali di diritto sono costituiti da quelle categorie, identificate dal legislatore, che per loro natura sono da considerare Clienti Professionali, quali ad esempio: banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, aziende di grandi dimensioni.
- **Controparti Qualificate**: tale classificazione – riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali – comporta che la Banca non sia obbligata a conformarsi agli obblighi previsti all'articolo 24, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, all'articolo 25, ad eccezione del paragrafo 6, all'articolo 27 e all'articolo 28, paragrafo 1 della Direttiva MiFID II.

La Banca, all'atto dell'apertura del rapporto, comunica la classificazione applicata al Cliente.



3. Informazioni sulla difesa degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute per conto della Clientela

La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di essa. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 C.C., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca può custodire i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di suo qualunque credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

a. Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela presso terzi

La Banca è autorizzata, previo consenso del Cliente, a subdepositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati in apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata.

N.B. La Banca è autorizzata dal Cliente a ricorrere al Deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente (cfr. articolo 16, comma 3 del Contratto di Deposito Titoli). Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

La Banca tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la Banca al deposito degli strumenti finanziari nel "Conto Omnibus", corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Alla luce di quanto precede, in caso di subdeposito, la Banca adotta le seguenti misure organizzative:

- sceglie con la massima cura i terzi subdepositari;
- tiene conto della reputazione di cui godono tali soggetti sul mercato;
- sottopone periodicamente a verifica tale designazione;
- analizza con competenza e diligenza le disposizioni che regolano la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari oggetto del subdeposito, nonché le relative pratiche di mercato.

I depositari abilitati¹ di cui si avvale la Banca sono:

- BNP Paribas Securities Services;
- Allfunds Bank S.A.;
- Euroclear Bank S.A..

b. Utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela da parte della Banca

La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi ed in particolare per operazioni di finanziamento, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo specifica autorizzazione scritta di questi ultimi, contrattualmente formalizzata.

In tale ambito la Banca indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

¹ Ad eccezione dei casi in cui gli strumenti finanziari non sono accentrabili su nessuno dei suddetti depositari abilitati.



Qualora gli strumenti finanziari siano stati subdepositati presso un Conto Omnibus, inoltre, dovrà sussistere una delle seguenti condizioni:

- ottenere il consenso di tutti i titolari degli strumenti finanziari depositati sul Conto Omnibus;
- predisporre misure e controlli idonei ad assicurare che verranno utilizzati esclusivamente gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti che hanno dato l'assenso.

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso Conti Omnibus, la Banca manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei Clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatisi.

c. Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela

La Banca, in conformità di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei Clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- conserva le registrazioni e mantiene i conti:
 - suddivisi per tipologia di servizio e attività prestate in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri Clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
 - aggiornati tempestivamente e in via continuativa, secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei Clienti, al fine di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ogni Cliente;
- effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei Clienti depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adotta le misure necessarie per garantire che i fondi dei Clienti depositati presso una Banca Centrale, un Ente Creditizio o una Banca autorizzata in un Paese terzo o un Fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
- introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività dei Clienti, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

d. Sistemi di garanzia

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai Clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante di Euro 100.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca.

Per i depositi, la Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori – che ne facciano richiesta – fino all'importo massimo di Euro 20.000 nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.



4. Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini

a. Concetti generali e ambiti di applicazione

Secondo la normativa vigente gli intermediari devono adottare una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini (di seguito la "Strategia") per ottenere il miglior risultato possibile ("Best Execution") per la Clientela nelle opportune sedi di Esecuzione o tramite Intermediari Negoziatori a cui la Banca trasmette gli ordini.

La Strategia si applica ai Clienti al Dettaglio e Professionali su richiesta e di diritto ed è soggetta al consenso preliminare del Cliente prima dello svolgimento dei servizi di investimento prescelti.

Best Execution

La "Best Execution", come sopra definita, si applica agli strumenti finanziari oggetto di compravendita nello svolgimento dei servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione, di ricezione e Trasmissione degli ordini e nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli.

Gli obblighi di "Best Execution" non si applicano nelle circostanze indicate nel successivo paragrafo "Esenzioni agli obblighi di Best Execution".

Gli obblighi di "Best Execution" sono distinti a seconda che la Banca esegua direttamente gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria Clientela o che li riceva e trasmetta ad un Intermediario Negoziatore esterno per l'esecuzione.

Gli ordini generati dal servizio di Gestione di Portafogli sono eseguiti dalla struttura di Negoziazione della Banca, con le modalità di seguito menzionate.

La Banca si riserva la facoltà di utilizzare, in via del tutto eccezionale, anche Sedi di Esecuzione, o Intermediari negoziatori, non indicati nella Strategia qualora ciò garantisca di ottenere la "Best Execution".

b. Esecuzione di ordini

L'esecuzione di ordini di clienti, inclusi gli ordini rivenienti dal servizio di Gestione di Portafogli, può essere effettuata direttamente da Banca Profilo sulle sedi di negoziazione accedute direttamente.

Di seguito sono indicati i Fattori e i Criteri adottati dalla Banca al fine di garantire il miglior risultato per i Clienti (Best Execution), nonché le tipologie di Sede di Esecuzione individuate.

Per ottenere la "Best Execution", nella prestazione dei servizi di investimento di Esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione in conto proprio si fa riferimento in primo luogo al **Corrispettivo Totale**. Il corrispettivo totale di una transazione su strumenti finanziari è dato dalla combinazione del **prezzo** dello strumento finanziario e dei costi, sopportati dal Cliente, e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine. A tal proposito, l'elenco di spese, commissioni ed ogni altro onere che il Cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, sono disponibili presso tutte le Filiali della Banca.

In subordine sono considerati i fattori relativi alla **rapidità** e alla **probabilità di esecuzione dell'ordine**. Tali fattori sono stati presi in considerazione in relazione ai seguenti elementi:

- liquidità delle Sedi di Esecuzione alle quali si ha accesso, in considerazione del fatto che le Sedi di Esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità hanno un'elevata probabilità di ottenere l'esecuzione degli ordini;
- presenza di dispositivi automatici di connessione alle Sedi di Esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini;
- pluralità delle Sedi di Esecuzione alle quali si ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità.

Completano il quadro dei fattori di esecuzione:

- la dimensione dell'ordine;
- qualsiasi altra circostanza rilevante nel momento di esecuzione dell'ordine.

I fattori relativi al corrispettivo totale e alla rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, connessi anche al grado di liquidità del mercato, hanno inoltre rilevanza nella scelta della Sede di Esecuzione relativamente agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari che risultino quotati contemporaneamente su due o più mercati regolamentati.

Quando esiste una sola possibile Sede di Esecuzione dell'ordine, la "Best Execution" è ottenuta attraverso l'esecuzione dell'ordine su detta sede. La Banca non applicherà commissioni in modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse Sedi di Esecuzione.

Fattori di esecuzione

I Fattori considerati sono:

- prezzo degli strumenti finanziari;
- costi relativi all'esecuzione dell'ordine;



- rapidità nell'esecuzione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- dimensioni e natura dell'ordine;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell'ordine.

Criteri di esecuzione

I fattori di esecuzione illustrati sono ordinati in funzione dei criteri sotto riportati:

- le caratteristiche del Cliente (Cliente al Dettaglio, Professionale su richiesta, Professionale di Diritto);
- le caratteristiche dell'ordine (acquisto/vendita, ordine con limite di prezzo, operazione sul mercato/fuori mercato, ecc.);
- le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (titoli azionari, derivati, liquidi/illiquidi, ecc.);
- le caratteristiche delle Sedi di Esecuzione sulle quali l'ordine può essere eseguito;

Sedi di Esecuzione

Le Sedi di Esecuzione, selezionate in base all'applicazione dei fattori e criteri di esecuzione illustrati, sono:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF);
- Internalizzatori Sistematici (IS), o altro fornitore di liquidità.

Nell'ambito della propria Strategia di Esecuzione, la Banca prevede inoltre la possibilità che alcuni ordini siano negoziati in conto proprio nonché eseguiti fuori mercato, al fine di garantire un risultato migliore per il Cliente.

In particolare, le Sedi di Esecuzione sulle quali le operazioni verranno solitamente eseguite per ogni tipologia di strumento finanziario, sono indicate nella tabella di questa sezione che riepiloga le Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori.

c. Trasmissione di ordini

Questa sezione riguarda il servizio di ricezione e Trasmissione degli ordini ricevuti dalla Clientela, inclusi gli ordini rivenienti dal servizio di Gestione di Portafogli, e trasmessi a un Intermediario Negoziatore terzo per l'esecuzione. La Banca, al fine di selezionare gli Intermediari ai quali trasmettere gli ordini dei propri Clienti, analizza e compara le Execution Policy di alcuni Intermediari Negoziatori e tiene conto, oltre che dei Fattori e dei Criteri di esecuzione indicati nella Sezione I, anche di:

- accesso, da parte degli Intermediari Negoziatori, alle principali Sedi di Esecuzione, caratterizzate da un elevato grado di liquidità e che quindi consentono un'elevata probabilità di ottenere il miglior prezzo di esecuzione;
- modalità di esecuzione degli ordini che minimizza i costi di negoziazione e di regolamento degli stessi;
- presenza di connessioni automatiche alle Sedi di Esecuzione individuate dall'Intermediario Negoziatore, nonché di procedure integrate con la Banca al fine di minimizzare gli interventi manuali che potrebbero comportare un aumento dei tempi di esecuzione ed eventuali errori operativi;
- presenza di un adeguato supporto alla negoziazione, al fine di avere un servizio di assistenza efficiente per la risoluzione di eventuali errori, anomalie e disfunzioni.

La Banca inoltre seleziona gli Intermediari Negoziatori, accertando preventivamente che la loro Strategia di Esecuzione sia compatibile e coerente con quella della Banca. Inoltre, la Banca ha predisposto accordi formali volti a garantire il rispetto degli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni per il Cliente, controllando la qualità dell'esecuzione resa dagli Intermediari Negoziatori per correggere ogni eventuale carenza.

d. Esenzioni agli obblighi di Best Execution

N.B. Istruzioni specifiche del Cliente

Le eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente possono contenere elementi in grado di pregiudicare le misure previste in tale Capitolo, con riferimento agli elementi oggetto di tali istruzioni o di modificare l'ordinamento gerarchico dei fattori di "Best Execution". In dette circostanze gli ordini saranno trasmessi o eseguiti, ove ciò risulti possibile, nel rispetto delle istruzioni specifiche ricevute. Eventuali difficoltà nell'Esecuzione o nella Trasmissione degli ordini, secondo quanto richiesto dal Cliente, sono tempestivamente comunicate al Cliente stesso.

Operazioni eseguibili su una sola Sede di Esecuzione

Quando vi sia solamente un luogo dove può essere eseguita l'operazione, l'unico fattore di valutazione del prezzo sarà costituito dal momento dell'esecuzione. Ciò preclude la possibilità di avere prezzi comparabili (è questo il caso di un'azione quotata o negoziata su un solo mercato regolamentato).

Operazioni altamente complesse e personalizzate

La "Best Execution" non si applica per le operazioni estremamente complesse eseguite fuori mercato (OTC), per quanto marginali, la cui struttura contrattuale



non consente alcuna comparazione con altre operazioni o strumenti.

Si tratta, ad esempio, di operazioni aventi oggetto uno strumento finanziario creato specificatamente per la Clientela o per il quale la Banca è l'unica Sede di Esecuzione. In tal caso, la Banca, per richiesta dell'investitore, fornisce spiegazioni sulle modalità di formazione del prezzo, incluso qualsiasi riferimento rilevante.

Altre circostanze rilevanti nell'esecuzione di un ordine

Gli obblighi di "Best Execution" non si applicano inoltre quando la Banca si limita a fornire i prezzi ai quali sarebbe disposta ad acquistare o vendere nell'attività di market making, nonchè in periodi di grave turbativa di mercato e/o di guasto dei sistemi interni e/o esterni, in cui il fattore principale sarà costituito dall'eseguire gli ordini su base tempestiva o eseguirli del tutto. In caso di guasto del sistema la Banca potrebbe non essere in grado di accedere a tutte le Sedi di Esecuzione prescelte.

e. Monitoraggio, revisione e onere probatorio

La Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini e le relative procedure:

- sono regolarmente monitorate dalla Banca in modo da valutarne l'efficacia;
- sono riesaminate al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca di ottenere in modo duraturo la "Best Execution";
- sono verificate indicativamente almeno una volta all'anno.

L'elenco aggiornato delle Sedi di Esecuzione è sempre disponibile per la consultazione presso le filiali della Banca e sul sito www.bancaprofilo.it.

Inoltre, la Banca si impegna a fornire, ogniqualvolta un cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l'ordine è stato eseguito nel rispetto della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini tempo per tempo vigente.

In particolare, per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sola sede la Banca provvede a dimostrare che l'ordine è stato negoziato in modo tempestivo e sulla base del prezzo presente sulla sede di esecuzione prevista; per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in più sedi di esecuzione, incluse nel set di sedi cui la Banca ha accesso e nel set di sedi specifico per il cliente, la Banca provvede a dimostrare che l'ordine è stato eseguito in una di dette sedi di esecuzione e che sia stato ottenuto il miglior risultato possibile per il cliente, secondo quanto previsto nella presente Strategia.

f. Condizioni generali di gestione ordini

Aggregazione di ordini

La Banca potrà aggregare gli ordini derivanti dalle decisioni di investimento nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli.

L'aggregazione è finalizzata a ricercare le migliori condizioni di esecuzione con riferimento al prezzo, ai costi e alla probabilità di esecuzione e potrà riguardare ordini su strumenti finanziari obbligazionari.

In particolare, l'aggregazione di ordini potrà essere effettuata qualora risulti opportuna o necessaria ai fini dell'esecuzione degli ordini stessi o in relazione ai costi di esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita il caso di ordini di basso controvalore su titoli obbligazionari per i quali l'aggregazione permette di ottenere minori costi di esecuzione, evitando di incorrere nell'applicazione di commissioni minime.

Nonostante l'aggregazione sia effettuata al fine di migliorare le condizioni di esecuzione (ad esempio con riferimento alla probabilità e ai costi di esecuzione) non si esclude che la stessa vada a discapito di specifici ordini oggetto di aggregazione (si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo la rapidità di esecuzione degli stessi).

In caso di aggregazione, la Banca negozierà la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento finanziario) trattandoli come un unico ordine. Gli ordini aggregati avranno come unico prezzo di esecuzione il prezzo medio al quale viene eseguita l'intera quantità.

In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente alla quantità inserita da ciascun Cliente il cui ordine sia stato oggetto di aggregazione, fatti salvi vincoli su dimensioni minime specifiche dello strumento. Qualora l'aggregazione sia stata effettuata tra ordini di Clienti e ordini della Banca eseguiti in c/proprio, questi ultimi saranno oggetto di assegnazione soltanto dopo che siano stati completamente assegnati gli ordini dei Clienti.

Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione

La Banca, previo consenso preventivo ed esplicito del Cliente, può eseguire gli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, sono abitualmente negoziati al di fuori di tali Sedi di Esecuzione (es. euroobbligazioni). Inoltre, tenendo conto di fattori quali il controvalore degli ordini inseriti (es. ordini di controvalore particolarmente basso) o la limitata liquidità esistente, l'esecuzione di ordini al di fuori di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione potrà riguardare anche altre tipologie di strumenti finanziari, quali titoli obbligazionari italiani e titoli azionari.



g. Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori

STRUMENTI FINANZIARI

SEDI DI ESECUZIONE

NEGOZIATORI

ETP (*"Exchange Traded Products"*) quotati
nei Mercati Regolamentati e/o MTF italiani

Mercati gestiti da Borsa
Italiana

ETP trattati nei principali Mercati Regolamentati
e/o MTF Esteri

Intesa Sanpaolo, Banca Akros
(intermediario negoziatore di
back-up in caso di temporanea
indisponibilità di Banca IMI)



5. Informazioni generali sugli Incentivi

Per “incentivi” si intendono le competenze, i compensi e le prestazioni ricevute o corrisposte dalla Banca in relazione al servizio prestato al Cliente. Più in dettaglio gli incentivi possono consistere in prestazioni monetarie come pagamento di provvigioni, diritti, compensi in misura fissa, o non monetarie quali servizi o beni forniti da terzi alla Banca o viceversa.

Tra le prestazioni non monetarie, sono considerate di minore entità (c.d. incentivo non monetario di minor entità) le seguenti tipologie:

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione.

Come richiesto dalle disposizioni di recepimento della Direttiva MiFID II, la Banca comunica ai propri Clienti, prima della prestazione dei servizi d'investimento la natura, la tipologia e l'importo (ovvero, ove ciò non fosse possibile, illustra il criterio di calcolo di tale importo) degli “Incentivi” monetari o non monetari rilevanti percepiti o corrisposti nella prestazione dei servizi e attività di investimento. Almeno annualmente l'importo di tali incentivi viene comunicato in modo puntuale, sia in formato percentuale sia numerico, in un rendiconto complessivo inclusivo anche dei costi sostenuti dal cliente. Gli “incentivi non monetari di minore entità” sono comunicati al cliente in maniera generica.

Il recepimento di tali incentivi è considerato legittimo se:

- l'esistenza, la natura e l'ammontare (ovvero il metodo di calcolo) di tali incentivi siano resi noti ai Clienti in modo completo e comprensibile preliminarmente alla prestazione del servizio;
- è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
- non ostacola l'adempimento da parte della Banca del dovere di servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Con riferimento al servizio di Gestione di Portafogli di investimento in ETP la Banca non percepisce incentivi.



6. Informazioni sulla Politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse

In conformità a quanto previsto dalle Direttive MiFID I e II, la Banca ha adottato una Politica di individuazione e gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, suscettibili di danneggiare la posizione della Clientela che usufruisce degli stessi, di cui di seguito se ne fornisce una sintesi. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la Politica adottata in materia di conflitti di interesse.

a. Identificazione dei conflitti di interesse

I conflitti di interesse possono essere riconducibili al rapporto tra la Banca o un Soggetto rilevante (o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto) ed il Cliente, o ai rapporti tra Clienti.

Possibili situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi quando la Banca:

- ottiene un profitto o evita una perdita a danno del Cliente nell'ambito di un'attività svolta o servizio prestato;
- ha un interesse distinto e potenzialmente contrastante con quello del Cliente cui presta il servizio;
- discrimina un Cliente a favore di un altro o di un gruppo di altri, ad esempio ricevendo incentivi da uno a discapito dell'altro;
- svolge la stessa attività del Cliente;
- riceve da un terzo soggetto un incentivo di qualsiasi altra natura rispetto alle commissioni percepite dal Cliente nella prestazione del servizio.

b. Gestione dei conflitti

La Banca adotta specifiche misure per la prevenzione di situazioni di conflitto che possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti.

Di seguito si fornisce una descrizione sommaria dei principi organizzativi e comportamentali che la Banca ha adottato per la definizione della Policy e per l'eventuale gestione di nuove situazioni di conflitto di interesse:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitti di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli Interessi di uno o più Clienti;
- garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei Conflitti di interesse;
- impedire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimento possa generare situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti;
- garantire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimenti nell'ambito dei servizi di consulenza e/o gestione patrimoniale avvenga nel rispetto delle regole indicate dalla Direttiva MiFID II, atte a garantire la prevenzione di situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti finali;
- impedire che la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini dei clienti sia influenzata da variabili diverse da quelle di "best execution", quali la ricezione di incentivi monetari o non monetari rilevanti (tra i quali la ricezione gratuita di ricerca in materia d'investimenti);
- garantire regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate nonché per l'effettuazione di operazioni personali da parte dei dipendenti della Banca.

c. Informativa alla Clientela

Nei casi in cui le Misure di Gestione adottate non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.



7. Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi offerti

Nell'ambito delle proprie politiche commerciali la Banca definisce e struttura commissioni, oneri e spese da applicare alla prestazione dei servizi di investimento. Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia alle caratteristiche soggettive dei Clienti ai quali i servizi stessi sono offerti.

Le commissioni per la prestazione dei servizi di investimento sono indicate nelle **Condizioni Generali che disciplinano il servizio di gestione di portafogli e custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro**, laddove presenti, che deve essere consegnata al Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione dei contratti stessi; in tale sezione sono indicate anche le modalità per il pagamento di competenze, commissioni, oneri o spese. Per le operazioni su strumenti finanziari espressi in valuta estera la Banca applica il tasso di cambio rinvenibile sul mercato nel giorno di esecuzione dell'operazione. Le operazioni di collocamento di OICR in divisa diversa dall'euro sono invece regolate con i tassi di cambio applicati dalle Banche Depositarie.

Le informazioni sui costi applicati ai singoli prodotti sono contenute *i)* nei rispettivi Prospetti Informativi contenenti anche le indicazioni relative alle modalità di pagamento di competenze, commissioni oneri e spese; *ii)* nelle **Condizioni Generali che disciplinano il servizio di gestione di portafogli e custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro**; *iii)* all'interno della Scheda Prodotto, laddove prevista, all'interno dei KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati e all'interno dei KID per i prodotti d'investimento e d'investimento-assicurativo pre-assemblati commercializzati a clientela "a dettaglio", denominati PRIIPs (ad es. obbligazioni strutturate, *certificates*, derivati, polizze *unit* e *index linked*). Tutti i costi ed oneri applicati, rappresentati in forma aggregata e su richiesta del cliente in forma analitica, espressi in formato numerico e percentuale, sono inoltre inclusi in un rendiconto che la Banca invierà annualmente.

La prestazione dei servizi offerti dalla Banca può comportare anche l'applicazione di imposte per le quali la Banca può agire in qualità di Sostituto di Imposta.

Nel caso in cui la Banca non agisca in qualità di sostituto d'imposta sarà cura del Cliente adempiere agli obblighi di legge.

Il controvalore delle operazioni disposte dalla Clientela, ovvero dalla Banca per quanto riguarda la prestazione del servizio di Gestione dei Portafogli, le relative commissioni, nonché le relative imposte, in base al regime fiscale del Cliente, saranno addebitate sul conto del Cliente.



8. Informazioni sugli strumenti finanziari

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti/prodotti finanziari il Cliente deve informarsi presso la Banca sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, soprattutto nei casi in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario che combina uno o più strumenti/servizi finanziari siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti. Ulteriori informazioni sulla natura e sui rischi del singolo specifico strumento/prodotto finanziario saranno forniti al Cliente per consentirgli di adottare decisioni di investimento informate nell'ambito della Scheda Prodotto, ove prevista al momento della richiesta del Cliente di conferire l'ordine di operare in strumenti finanziari ovvero all'interno dei documenti standardizzati contenenti le caratteristiche chiave dei prodotti quali organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati (c.d. KIID UCITS) oppure prodotti d'investimento e d'investimento assicurativi pre-assemblati, quali ad esempio obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze unit e index linked, commercializzati alla clientela "al dettaglio" (c.d. KID PRIIPs). Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un soggetto terzo le informazioni su tale garanzia e sul garante saranno oggetto di separata comunicazione al Cliente affinché ne possa valutare correttamente gli effetti.

a. Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente

a1. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

a2. Exchange Traded Funds (ETF)

Con ETF si identifica una particolare tipologia di OICR che ha due principali caratteristiche: i) è negoziato in Borsa come un'azione; ii) ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento.

a3. Exchange Traded Commodities (ETC)



Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC *physically-backed*) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento. Gli ETC non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima (ETC *physically-backed*) o dell'investimento in contratti su merci, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.

a4. Exchange Traded Notes (ETN)

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle *commodities*) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento. Gli ETN non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.

b. I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio ed il funzionamento delle performance derivanti da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- I la variabilità del prezzo dello strumento finanziario e di eventuali flussi cedolari e/o dividendi, laddove previsti;
- II la sua liquidità;
- III la valuta in cui è denominato;
- IV gli altri fattori fonte di rischi generali.

Inoltre specifiche considerazioni sono sviluppate in merito agli strumenti finanziari derivati, alle gestioni di portafogli e ai prodotti assicurativi finanziari (V).

I. Variabilità del prezzo e di eventuali flussi cedolari e/o dividendi

Il prezzo di ciascun strumento finanziario ed eventuali flussi cedolari e/o dividendi dipendono da numerosi fattori e possono variare in modo più o meno accentuato a seconda della natura dello strumento stesso.

I.i TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI

A parità di altre condizioni, un titolo azionario è più rischioso di un titolo obbligazionario, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli obbligazionari rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli obbligazionari potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è molto improbabile che i detentori di titoli azionari possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

I.ii RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli azionari che per i titoli obbligazionari, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli azionari trattati su un mercato regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli obbligazionari si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Inoltre le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si ripercuotono sui prezzi dei titoli a tasso fisso in modo più accentuato che sui prezzi dei titoli a tasso variabile (cfr. infra par. I.iv).

I.iii RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli azionari riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli obbligazionari, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura dei rendimenti che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il rendimento che le obbligazioni dovranno corrispondere all'investitore.

Agenzie specializzate indipendenti pubblicano un giudizio (*rating*) riguardante il merito di credito di un emittente o di una particolare emissione, espresso da un codice alfanumerico. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore



(*business profile*). Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza: nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione può differire da quello dell'emittente perché alcune obbligazioni sono assistite da garanzie specifiche, che aumentano la probabilità di un loro integrale rimborso a scadenza anche in caso di insolvenza dell'emittente. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, migliore è il rating di una società, minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Diseguito si riporta una tabella con le scale di rating delle tre principali agenzie specializzate (Standard & Poor's, Fitch e Moody's).

I.iii.1 TITOLI INVESTMENT GRADE

S&P o Fitch AAA e Moody's Aaa: è il rating più alto. Indica estrema qualità. La capacità di rimborso dell'emittente è pressoché garantita e il titolo è solo minimamente sensibile alle circostanze avverse.

S&P o Fitch AA+, AA, AA- e Moody's Aa1, Aa2, Aa3: indica alta qualità. L'obbligazione è poco sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.

S&P o Fitch A+, A, A-, Moody's A1, A2, A3: indica medio-alta qualità. L'obbligazione è moderatamente sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque buona.

S&P o Fitch BBB+, BBB, BBB- e Moody's Baa1, Baa2, Baa3: indica media qualità. Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

I.iii.2 TITOLI SPECULATIVE GRADE

S&P o Fitch BB+, BB, BB- e Moody's Ba1, Ba2, Ba3: titoli con significative caratteristiche speculative, dalla solidità incerta, molto sensibili a circostanze di mercato avverse. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili o favorevoli.

S&P o Fitch B+, B, B- e Moody's B1, B2, B3: titoli molto speculativi, dalla solidità scarsa. Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza, molto dipendente da un contesto di mercato favorevole.

S&P o Fitch CCC+, CCC, CCC- e Moody's Caa1, Caa2, Caa3: titoli molto rischiosi, dalla solidità molto scarsa, con alta probabilità di insolvenza in un contesto di mercato sfavorevole.

S&P o Fitch CC e Moody's Ca: situazione vicina all'insolvenza con minime possibilità di recupero.

S&P o Fitch SD, RD, D e Moody's C: situazione di insolvenza, default effettivo o annunciato con probabilità di recupero prossime allo zero.

I.iv RISCHIO D'INTERESSE

Con riferimento ai titoli obbligazionari, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva dei rendimenti si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento effettivo di un titolo obbligazionario si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Il rischio di tasso di un'obbligazione è funzione della sua *duration*. La *duration* viene utilizzata quale indicatore di rischio dei titoli obbligazionari presenti in portafoglio. La *duration* di un'obbligazione è definita come scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo. A un'elevata *duration* corrisponde un'elevata sensibilità del prezzo del titolo al variare del tasso di rendimento e viceversa. Essa permette di misurare (con una certa approssimazione) la variazione del prezzo di un titolo obbligazionario a seguito della variazione del livello dei tassi di interesse. La *duration* è pari alla durata anagrafica per i titoli privi di cedola (zero coupon bond), mentre è sempre inferiore alla durata nel caso di titoli muniti di cedola. A parità di scadenza e di altre condizioni, la *duration* è più elevata per i titoli con cedola relativamente bassa e tende a diminuire all'aumentare del tasso di rendimento.

I.v EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. BENEFICI E RISCHI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Al di là del beneficio della diversificazione, occorre sottolineare che gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo presentano gli stessi fattori di rischio tipici degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire; inoltre i fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati oppure non sufficientemente diversificati presentano anche un rischio specifico. In aggiunta, le strategie di investimento del fondo possono implicare scostamenti della performance nei confronti del parametro di riferimento.



Gli ETF presentano gli stessi rischi e gli stessi benefici dei normali fondi d'investimento, con la differenza che i primi si limitano a replicare la performance dell'indice con una gestione totalmente passiva, mentre i secondi sono caratterizzati da una gestione attiva e presentano di norma un rendimento diverso da quello del benchmark di riferimento. Gli ETF tradizionali replicano l'indice di riferimento acquistando direttamente i titoli che compongono l'indice in proporzione al loro peso. Gli ETF "sintetici" invece investono in derivati legati agli indici di mercato: rispetto agli ETF tradizionali, possono essere costruiti per moltiplicare i rendimenti (in positivo e in negativo) dell'indice di riferimento (effetto moltiplicativo pari a 2 o anche a 3) o per ottenere rendimenti di segno opposto rispetto a quelli dell'indice di riferimento (ETF ribassisti). Rispetto a quelli tradizionali, gli ETF sintetici presentano anche tutti i rischi tipici dei derivati (si veda infra par. "Rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati": effetto leva, rischio di controparte in caso di derivati non negoziati in mercati regolamentati, ecc.). In genere, gli ETC investono in derivati e non fisicamente in una commodity, quindi presentano tutti i rischi tipici degli ETF sintetici. Inoltre, a differenza degli ETF (che hanno un patrimonio separato da quello dell'emittente), chi sottoscrive un ETC è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente (analogamente a chi sottoscrive un'obbligazione). Gli ETN (Exchange Traded Notes) non fruttano interessi e non distribuiscono cedole o dividendi. A differenza degli ETF, i sottoscrittori di ETN diventano creditori della banca emittente, esponendosi al rischio di insolvenza della stessa.

II. Liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato e dalle caratteristiche del titolo stesso. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Con riferimento alle caratteristiche del titolo, le obbligazioni strutturate o con complessi meccanismi di indicizzazione del tasso di interesse presentano di norma un grado di liquidità inferiore a quello dei titoli non strutturati di analoga scadenza.

Lo smobilizzo di uno strumento illiquido può comportare tempi lunghi e/o condizioni di prezzo molto svantaggiose; nei casi più gravi di illiquidità, gli strumenti non possono essere smobilizzati prima della loro scadenza. Di conseguenza, l'investimento in uno strumento illiquido non è compatibile con un orizzonte temporale di breve termine; nei casi di strumenti finanziari particolarmente illiquidi, l'investimento non è compatibile con un orizzonte temporale inferiore alla vita residua del titolo.

Il grado di liquidità di uno strumento finanziario può variare nel tempo: titoli liquidi al momento dell'acquisto possono diventare illiquidi nel corso della loro vita per le mutate condizioni di mercato o dell'emittente.

III. Valuta di denominazione

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la valuta estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le valute di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

IV. Altri fattori fonte di rischi generali

IV.i OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI EMESSI OVVERO ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Quando uno strumento finanziario è emesso in un Paese diverso da quello di riferimento dell'investitore, e/o è quotato su un mercato avente sede all'estero le operazioni eseguite su tali mercati, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni sono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

IV.ii OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA SEDI DI NEGOZIAZIONE

Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente. I sistemi multilaterali di negoziazione sono sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. I sistemi organizzati di negoziazione sono sistemi multilaterali, diversi da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti. Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione/internalizzatori sistematici, anche ponendosi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni



effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

V. Altri fattori di rischio specifici di alcuni strumenti/servizi finanziari

V.i RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati possono esporre il patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

V.i.1 RISCHI DEI FUTURES

• L'effetto leva

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

• Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

V.i.2 RISCHI DELLE OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

• L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è possibile che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o l'incasso di un differenziale in denaro oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

• La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

V.i.3 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

• Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.



• Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

• Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

V.ii RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione (misurata dal VaR), tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la valutazione:

- delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria,
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione,
- la rischiosità effettiva della linea di gestione (VaR),
- il parametro di riferimento (benchmark).

a. STRUMENTI FINANZIARI INSERIBILI NELLA LINEA DI GESTIONE

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b. LEVA FINANZIARIA

Nel contratto di gestione è stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore di riferimento degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la leva finanziaria di un patrimonio facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.



c. VaR

Il VaR (Value at Risk) è la misura della perdita potenziale di un investimento in un certo orizzonte temporale, calcolata su base statistica con un determinato livello di probabilità. È un indicatore comunemente usato per misurare il rischio di mercato delle attività detenute in portafoglio. Tale parametro esprime in termini percentuali - rapportando l'entità del movimento avverso del mercato o della singola attività all'entità dell'investimento - la perdita monetaria massima che verrà subita, con una certa probabilità in un certo intervallo di tempo, dato l'investimento effettuato. Ad esempio, un VaR pari al 5% relativo ad un portafoglio di attività finanziarie, con un livello di probabilità del 99% su di un orizzonte temporale di un mese, indica che il valore di mercato del portafoglio, nel 99% dei casi, non subirà una perdita nell'arco di un mese superiore al 5%.

d. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Il parametro di riferimento (benchmark) è l'indice oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l'andamento del mercato. Un benchmark deve in primo luogo comunicare il rischio tipico del mercato in cui il portafoglio investe. Per mezzo del benchmark, quindi, si permette all'investitore di valutare i rischi e le opportunità insite negli strumenti d'investimento disponibili sui diversi mercati. La valutazione del rischio dell'investimento si ottiene analizzando la composizione del benchmark o degli indici di mercato che lo compongono, nonché le modalità di costruzione dello stesso. Vi sono alcune proprietà che un benchmark dovrebbe idealmente possedere e delle quali bisogna tenere conto nella sua scelta:

- 1) Trasparenza: gli indici devono essere calcolati con regole replicabili dall'investitore. Questo principio permette di anticipare i periodici cambiamenti della composizione degli indici stessi;
- 2) Rappresentatività: gli indici devono essere rappresentativi delle politiche di gestione del portafoglio;
- 3) Replicabilità: gli indici dovrebbero essere completamente replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato;
- 4) Hedgeability: è preferibile che gli indici siano anche sottostanti di contratti derivati così da permettere una copertura tempestiva dei portafogli e l'abbassamento dei costi di transazione.

c. La nuova gestione delle crisi bancarie

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD). Tale Direttiva istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. I decreti sono entrati in vigore il 17 novembre 2015 e le disposizioni in materia di *bail-in* sono state applicate dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo apparato normativo è volto principalmente a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente elencate nel decreto 180/2015 (art. 18), sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione *infra* descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

In particolare, il d.lgs 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, disponga:

- i. la **riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in crisi**, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- ii. quando la misura indicata alla lettera (i) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che **consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi**.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo una specifica gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Pertanto, in caso di *bail in*:

1. si dovrà **innanzitutto** procedere alla **riduzione**, fino alla concorrenza delle perdite, **secondo il seguente ordine**:
 - i. degli **strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni e le quote di capitale;
 - ii. degli **strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni strumento obbligazionario subordinato, perpetuo, con clausole di conversione automatica in azioni o riduzione automatica del valore nominale in caso di riduzione del capitale primario, rimborsabile solo previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - iii. degli **strumenti di capitale di classe 2** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli strumenti obbligazionari subordinati diversi da quelli di cui al punto precedente, con durata originaria di almeno 5 anni;
 - iv. dei **debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1** e degli **strumenti di classe 2**;
 - v. delle **restanti passività**;
2. una volta **assorbite le perdite, o in assenza di perdite**, si procederà alla **conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine nel seguito indicato**:



- i. degli **strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1**;
- ii. degli **strumenti di capitale di classe 2**;
- iii. dei **debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2**;
- iv. delle **restanti passività**.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, **Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, figurano in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.**

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

La disciplina in questione **trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016**. Sono **completamente esclusi** dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i **depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi**, cioè quelli di importo **fino ad Euro 100.000**;
- ii. le **passività garantite** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le obbligazioni garantite (*covered bonds*);
- iii. le **passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria**, come ad esempio il contenuto di cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv. le **passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni** verso banche non facenti parte del gruppo dell'intermediario (c.d. rapporti interbancari);
- v. le **passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento** con una **durata residua inferiore a 7 giorni**, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi necessari, verso i sistemi di garanzia dei depositanti.

Le **passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in**.



9. Informativa in materia di sostenibilità

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (“Regolamento SFDR”) ha introdotto nuovi obblighi informativi riguardo l’informativa dovuta agli investitori finali, sia di tipo precontrattuale sia continuativa, circa l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei soggetti che offrono agli investitori prodotti di risparmio gestito ovvero consulenza a supporto delle decisioni di investimento.

I soggetti destinatari dei nuovi obblighi normativi sono i “partecipanti ai mercati finanziari” (vale a dire i realizzatori di prodotti finanziari a contenuto gestorio, nei quali essi agiscano in qualità di agenti per gli investitori finali) e i “consulenti finanziari” (comprese le imprese di investimento quando prestano servizi di consulenza – congiuntamente i “Soggetti interessati”).

Le banche rientrano pertanto nell’ambito di applicazione dei nuovi obblighi informativi (i) in qualità di “partecipanti ai mercati finanziari” qualora prestino servizio di gestione e (ii) in qualità di “consulenti finanziari” relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti.

I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non adempiere ad alcuni di tali obblighi qualora (i) alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario e (ii) non siano imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che alla data di chiusura del bilancio del gruppo non abbia superato, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario.

Banca Profilo adotta politiche commerciali e procedure interne tali da assicurare che ogni prodotto/servizio offerto sia adatto al singolo Cliente al quale viene proposto e sia idoneo a soddisfare le sue esigenze di investimento. Per garantire il rispetto di questo principio, Banca Profilo ha adottato una politica di *product governance* e un processo di *due diligence* per la selezione dei prodotti oggetto della propria offerta, che tiene in considerazione molteplici fattori, differenziati per strumento, che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualità e i fondamentali dell’emittente/del produttore, *rating* forniti da soggetti terzi, efficienza e analisi comparativa.

A decorrere dal 10 marzo 2021, Banca Profilo ha scelto di non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (ovvero che possono derivare dagli impatti di fattori ambientali e sociali sugli investimenti nonché dalla governance aziendale degli emittenti), avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 4 commi 1.b e 5.b del Regolamento ESG e non ritenendoli rilevanti nella propria politica di investimento dato il largo utilizzo di strumenti di investimento collettivo che implicano un’elevata diversificazione degli investimenti, garantendo una bassa concentrazione di singoli emittenti e assicurando la diversificazione dei settori di investimento.

Nelle sue valutazioni, Banca Profilo ha inoltre tenuto conto delle seguenti evidenze:

- l’analisi dei principali *data provider* effettuata da Banca Profilo non ha prodotto risultati univoci, rilevando l’assenza di uno standard metodologico che indirizzi in maniera organica e trasversale il mercato dei rating “ESG” e che assicuri la qualità, l’affidabilità e l’efficacia di implementazione di tali indicatori, assieme all’integrabilità dei dati nei sistemi informativi della Banca;
- in aggiunta, alla data di decorrenza della presente informativa si resta in attesa della pubblicazione degli standard tecnici regolamentari (cd. “RTS”) con l’indicazione delle misure attuative del Regolamento ESG. La pubblicazione degli RTS è prevista nel corso del 2021.

Le motivazioni sopra indicate si applicano sia a livello di approccio generale di Banca Profilo quale partecipante ai mercati e consulente, che a livello dei singoli prodotti della Banca, come definiti dall’art. 1 comma 12 del Regolamento SFDR.

In particolare, i prodotti a contenuto gestorio realizzati da Banca Profilo (comprese le linee di gestione patrimoniale) non si configurano quali prodotti che: i) considerano gli effetti negativi dei rischi di sostenibilità; ii) promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o iii) hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Ciò si applica anche ai fondi che la Banca gestisce in delega.

Banca Profilo comunicherà prontamente al pubblico eventuali variazioni concernenti la propria politica in materia di sostenibilità, in considerazione dei futuri sviluppi societari, strategici, regolamentari e del settore.



10. Informazioni sul Questionario informativo MiFID e sulla valutazione di Adeguatezza

a. Questionario informativo e Profilatura del Cliente

Secondo le indicazioni previste dalla normativa MiFID I e II e al fine di tutelare gli interessi dei Clienti, la Banca rende disponibile e richiede agli stessi la compilazione, prima dell'attivazione di un Servizio di Investimento, di un Questionario informativo che prevede la raccolta delle informazioni su:

- conoscenza/esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- situazione finanziaria del Cliente;
- obiettivi di investimento del Cliente, inclusa l'intenzione effettiva del Cliente di investire in particolari tipologie di strumenti finanziari.

Tali informazioni raccolte dal Cliente vengono elaborate dalla Banca al fine di assegnare al Cliente una delle seguenti Profilature, rappresentate in ordine crescente:

- **Bassa**
- **Medio Bassa**
- **Medio Alta**
- **Alta**

Di seguito una descrizione non esaustiva di ciascuna Profilatura:

Bassa: il Cliente può investire in un portafoglio soggetto a oscillazioni positive o negative di valore molto contenute, costruito con l'ottica di privilegiare la protezione del capitale e la sicurezza degli investimenti piuttosto che la ricerca della redditività.

Medio Bassa: il Cliente può investire in un portafoglio costruito nell'ottica di ottenere un rendimento atteso in linea con l'inflazione, con rischi limitati e potenziali oscillazioni di valore contenute.

Medio Alta: il Cliente può investire in un portafoglio finalizzato all'ottenimento di rendimenti di medio-lungo termine superiori all'inflazione, con significativa assunzione di rischi e potenziali oscillazioni di valore (positive o negative) di entità medio-alta.

Alta: il Cliente può investire in un portafoglio finalizzato alla ricerca della massima redditività nel lungo termine, caratterizzato da rischi molto significativi e da guadagni/perdite potenziali elevati.

Qualora le informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario informativo siano incomplete, incoerenti e/o insufficienti per offrire i Servizi richiesti, la Banca si astiene dal prestare i medesimi servizi. È importante che inoltre il Cliente fornisca informazioni accurate, coerenti e aggiornate nel tempo (è infatti richiesto al Cliente l'aggiornamento periodico delle stesse) in modo che la Banca possa offrire un servizio efficace e raccomandare al Cliente esclusivamente strumenti finanziari o servizi effettivamente adeguati o appropriati.

b. Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione

Ad ogni strumento finanziario e/o Linea di Gestione trattato dalla Banca, viene attribuito un grado di rischio, definito tramite elementi quantitativi acquisiti giornalmente dalla Banca da Provider Esterni (es. l'Indicatore Sintetico di Rischio (ISR), di Liquidità (ISL) e di Complessità (ISC) di Prometeia) o, ove non disponibili, internamente secondo una metodologia condivisa.

Secondo una logica di portafoglio, anche al grado di rischio degli strumenti finanziari viene attribuita la medesima classificazione prevista per la Profilatura del Cliente.

c. Valutazione di Adeguatezza

Il grado di rischio degli strumenti finanziari e/o Servizi e il profilo di rischio del Cliente sono utilizzati dalla Banca per la valutazione di adeguatezza del Servizio di investimento o del prodotto raccomandato/richiesto dal Cliente; tale valutazione prevede una differenziazione, ove opportuno, per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza, l'operazione e/o la raccomandazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente.

Per rafforzare la valutazione di adeguatezza, con l'entrata in vigore della Direttiva MiFID II la Banca ha introdotto un ulteriore controllo sulla conoscenza dei prodotti. In particolare, per i soli clienti "al dettaglio", viene previsto che la conoscenza "scarsa" dichiarata dal cliente all'interno del Questionario MiFID



determini automaticamente l'esito negativo del test di adeguatezza, indipendentemente dalla valutazione sul grado di rischio dello strumento e/o del portafoglio.

Di seguito si forniscono alcuni esempi indicativi che hanno lo scopo di far comprendere e rendere consapevole il Cliente del suo atteggiamento nei confronti del rischio, definito dalla Banca secondo le modalità sopra descritte (la Profilatura) e, di conseguenza, dei tipi di strumenti finanziari (e dei relativi rischi connessi) che possono essere valutati come adeguati.

La classe di rischio di uno strumento finanziario o di un portafoglio viene determinata con metodi statistici, che si basano sull'osservazione dell'andamento passato dei rendimenti dello strumento o del portafoglio: in particolare, in base all'osservazione del comportamento passato, si ipotizza quale sia la massima perdita che lo strumento o il portafoglio possano conseguire, con un certo livello di probabilità, su un determinato orizzonte temporale futuro. Tanto maggiore è la perdita massima che lo strumento o il portafoglio possono conseguire, tanto più alta sarà la loro classe di rischio.

La Banca ha suddiviso i portafogli in 4 classi di rischio (basso, medio basso, medio alto, alto) secondo i seguenti parametri:

1. **Classe di Rischio 1** (rischio basso): nel 99% dei casi, il portafoglio non registrerà una perdita mensile superiore al 4% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio sono adeguati per i clienti con qualsiasi Profilatura.
2. **Classe di Rischio 2** (rischio medio basso): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è compresa tra il 4% e il 7% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio non sono adeguati per i clienti con una Profilatura bassa.
3. **Classe di Rischio 3** (rischio medio alto): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è compresa tra il 7% e il 11% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio non sono adeguati per i clienti con una Profilatura bassa o medio-bassa.
4. **Classe di Rischio 4** (rischio alto): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è superiore all'11%. I portafogli rientranti in tale classe di rischio sono adeguati soltanto per i clienti con una Profilatura alta.

I parametri di rischio sopra descritti vengono calcolati sulla base dell'osservazione, su un determinato arco temporale passato, dell'andamento dei rendimenti dei singoli strumenti che compongono un portafoglio: l'ipotesi sottostante è che l'andamento passato costituisca una buona approssimazione di ciò che potrà succedere in futuro sullo stesso strumento. Naturalmente però, nella realtà, non c'è garanzia che i prezzi e i rendimenti degli strumenti finanziari che compongono un portafoglio si ripetano in futuro secondo lo stesso andamento avuto in passato, per cui è possibile che le oscillazioni di valore di un portafoglio risultino a consuntivo più alte o più basse da quelle preventivamente stimate.

Condizioni Economiche per i Clienti



*Servizio di
Deposito
Amministrato*

Versione - Gennaio 2025

 **BancaProfilo**



Indice

Condizioni Economiche

I.1. Servizi Amministrati

3

I.1.1. Profilo *START*

3

I.1.2. Profilo *PREMIUM*

3



1. Condizioni Economiche

Tutti i valori di cui alla presente Sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti.

I.1. Servizi Amministrati

1.1.1. Profilo *START*

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO

Si applicano le commissioni e le spese eventualmente previste nei Prospetti Informativi, nella Documentazione di offerta o negli eventuali avvisi d'asta.

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

• BOT	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%
• Titoli di Stato ed obbligazionari italiani	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%
• Titoli obbligazionari esteri	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%
• Titoli azionari e assimilati italiani	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%
• Titoli azionari e assimilati esteri	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%
• Certificates	(minimo per op. € 9,90, max per op. € 24,99)	0,20%

Come riportato nel documento di "Informativa precontrattuale per la prestazione dei servizi di investimento" in precedenza consegnato, tutti i costi ed oneri sostenuti sono inclusi in un rendiconto che la Banca invia periodicamente (compresi gli eventuali costi applicati dall'emittente che non sono esplicitati nel presente schema riepilogativo).

1.3.2 Profilo *PREMIUM*

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E COLLOCAMENTO

Si applicano le commissioni e le spese eventualmente previste nei Prospetti Informativi, nella Documentazione di offerta o negli eventuali avvisi d'asta.

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

• BOT	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%
• Titoli di Stato ed obbligazionari italiani	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%
• Titoli obbligazionari esteri	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%
• Titoli azionari e assimilati italiani	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%
• Titoli azionari e assimilati esteri	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%
• Certificates	(minimo per op. € 5,90, max per op. € 14,99)	0,17%

Come riportato nel documento di "Informativa precontrattuale per la prestazione dei servizi di investimento" in precedenza consegnato, tutti i costi ed oneri sostenuti sono inclusi in un rendiconto che la Banca invia periodicamente (compresi gli eventuali costi applicati dall'emittente che non sono esplicitati nel presente schema riepilogativo).

Si precisa che è possibile effettuare al massimo un cambio di Profilo al giorno.

Eventuali ulteriori cambi di Profilo (*upgrade* e/o *downgrade*) effettuati nella medesima giornata avranno effetto sull'effettivo importo delle commissioni di negoziazione a partire dal giorno lavorativo successivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito, "**Regolamento**"), **Banca Profilo S.p.A.** (di seguito anche: "Società" e/o "**Banca Profilo**"), con sede in via Cerva, 28 – 20122, Milano (MI) – Italia – e **Tinaba S.p.A.** (di seguito anche: "**Tinaba**"), con sede in via via Cerva, 28 – 20122, Milano (MI) – Italia – intendono fornirle, in qualità di **Titolari** del trattamento, le seguenti informazioni.

Categorie di dati personali trattati.

I dati personali riferiti all'Intestario del conto (il "Cliente") unitamente, nei casi in cui il Cliente sia un minore, ai dati personali di terzi esercenti la potestà genitoriale o il tutore/curatore/amministratore del Cliente minore (di seguito, ciascuno, "Interessato") raccolti, per le finalità in seguito dettagliate, sono: dati personali ed identificativi della persona interessata quali il nome e il cognome, sesso, luogo data di nascita, indirizzo e-mail, cellulare, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuali registrazioni audio, e dati relativi alle transazioni effettuate, sia tramite *wallet* che ogni tipologia di carta, altri dati bancari e finanziari in ragione dei rapporti aperti con il Titolare o delle disposizioni eseguite. In relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti (es. pagamento in via continuativa di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni religiose, attraverso ordini di bonifico o trattenute sullo stipendio) o in relazione al perseguimento di specifiche finalità di seguito riportate, le titolari potrebbero trattare dati personali che la normativa definisce come rientranti nelle categorie particolari di dati. Il trattamento dei dati particolari può avvenire previo specifico consenso (ai sensi dell'articolo 9 par. 2 lett. a) del GDPR) che si intende manifestamente rilasciato dall'utente attraverso la richiesta di dare seguito ad operazioni di pagamento o disposizioni specifiche, autorizzate secondo le modalità stabilite dai Titolari.

Potrebbero inoltre essere oggetto di trattamento dati relativi alle modalità di utilizzo dei servizi attraverso l'App e il Web da parte dell'utente. A titolo esemplificativo, nel corso della navigazione web potrebbero essere trattati i dati di navigazione, che i sistemi informatici e le procedure *software* preposte al funzionamento dei siti web riferiti al Titolare potrebbero acquisire, nel corso del loro normale esercizio. Si tratta, comunque, di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (*Uniform Resource Identifier*) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (e.g. buon fine, errore) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o di richieste da parte delle autorità.

In occasione dell'utilizzo dell'App o altri canali digitali potranno essere raccolti e trattati dati personali a lei riferiti quali la frequenza di accesso all'account, la periodicità delle transazioni, dati di navigazione sull'App nonché dati relativi alla geolocalizzazione dei dispositivi tramite i quali vengono utilizzati i servizi bancari tramite i canali digitali del Titolare. La raccolta e l'analisi di tali dati dà luogo a un trattamento denominato biometria comportamentale finalizzato, in particolare, al contrasto di tentativi di frode e di accesso illecito ai suoi dati, come meglio specificato nel paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento".

Modalità di raccolta dei dati personali.

I dati personali trattati sono quelli da Lei direttamente forniti in qualità di Cliente e/o Legale Rappresentante del Cliente (c.d. Interessato) ovvero possono essere raccolti presso Responsabili esterni del trattamento per conto di **Banca Profilo** e **Tinaba**. Inoltre, i Suoi dati personali possono essere raccolti sempre presso terzi, qualora sia stata data la disponibilità a fare da garante perché altri usufruiscano, ad esempio, di prodotti finanziari. In ogni caso tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto del Regolamento, ai cui principi le Società si sono sempre ispirate.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono divise in tre categorie a seconda del soggetto che effettua il trattamento. Per il perseguimento di talune finalità di seguito indicate Banca Profilo e Tinaba agiscono in qualità di Contitolari del trattamento, in forza dell'Accordo di Contitolarietà sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Finalità perseguite congiuntamente da **Banca Profilo** e **Tinaba** in qualità di **Contitolari**:

1. trattamento dei dati personali per l'esecuzione dei rapporti giuridici (relativi ai servizi di: *wallet*, carta prepagata non contrattualizzata, carta prepagata contrattualizzata e conto corrente, strumenti e prodotti finanziari, servizi di investimento e connesse eventuali garanzie) che saranno instaurati su Vostra richiesta, e/o con Voi in essere e per l'adempimento degli obblighi di legge connessi al rapporto giuridico di cui sopra, nonché obblighi fiscali e/o contabili; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
2. tutela dei diritti nascenti da detti rapporti giuridici nonché per gestire operazioni societarie e/o finanziarie di interesse dei Contitolari, qualora la conoscenza di tali dati sia necessaria per far compiere valutazioni dalle controparti e loro consulenti e a condizione che dette controparti e loro consulenti abbiano sottoscritto uno specifico accordo di confidenzialità prima di avere accesso ai dati; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR);
3. adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (ad es. obblighi derivanti dalla legge sull'usura, antiriciclaggio, obblighi amministrativi e contabili, ecc.); il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR);
4. gestione delle richieste di assistenza del cliente, inclusa la registrazione di eventuali conversazioni telefoniche connesse, al fine di consentire una corretta identificazione dello stesso e anche al fine di prevenire eventuali frodi, nonché al fine di verificare e garantire la qualità del servizio erogato; l'esecuzione di tali attività contrattuali costituisce anche la connessa base giuridica di

- tale finalità (art. 6, lett. b del GDPR), fatta eccezione, invece, per le verifiche e per le garanzie della qualità del servizio, per cui il perseguimento di un legittimo interesse costituisce la connessa base giuridica (art. 6, lett. f) del GDPR);
5. analisi statistiche interne, aggregate e comunque intellegibili; ; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR);
 6. invio di materiale promozionale su prodotti e servizi diversi da quelli già acquistati e per attività di *marketing* o sondaggi di opinione, nonché invio messaggi di benvenuto/bentornato e/o promozioni personalizzate sulla base del Vostro profilo; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, lett. a) del GDPR);
 7. costituzione del profilo *online* del cliente necessario per l'accesso alle proprie aree riservate (registrazione); ; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
 8. attività di elaborazione dei dati delle transazioni degli Interessati (sia tramite *wallet* che ogni tipologia di carta) per consentire a Banca Profilo e/o Tinaba di offrire agli Interessati stessi promozioni (sconti, *cashback*, *coupon* o iniziative analoghe); il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
 9. Trattamento per finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR).

Finalità perseguite da **Banca Profilo S.p.A.** in qualità di Titolare esclusivo:

10. apertura rapporto di conto corrente ed erogazione servizi di pagamento/trasferimento denaro; strumenti e prodotti finanziari, e connesse eventuali garanzie; apertura e gestione di contratti relativi a servizi di investimento e relativi adempimenti connessi; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
11. erogazione servizi di investimento in prodotti di tipo gestito e amministrato; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR);
12. Contrasto dei tentativi di frode e accesso illecito ai dati tramite l'implementazione di sistemi di machine learning finalizzati a garantire adeguati e idonei presidi di sicurezza attraverso il trattamento di dati personali e biometrici basato sull'analisi comportamentale dell'interessato; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR);
13. Trattamento per finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Finalità perseguite da **Tinaba S.p.A.** in qualità di Titolare esclusivo:

14. acquisizione, su autorizzazione dell'utente, dei contatti dell'utente stesso (rubrica telefonica) per la identificazione dei soggetti già registrati **Tinaba**; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
15. abilitazione dell'utente alla costruzione di relazioni/gruppi di utenti, conseguente all'acquisizione dei contatti anzidetti; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
16. offerta di servizi e funzioni informatiche abilitanti i trasferimenti e scambi economici; il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR);
17. scambio di messaggi tra gli utenti partecipanti alla piattaforma; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
18. profilazione dell'utente attraverso l'acquisizione esplicita (p.e. dichiarata dall'utente) ovvero implicita (p.e. analisi dei comportamenti d'uso) delle attitudini/preferenze del soggetto finalizzata a un migliore indirizzamento dell'offerta; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. A) del GDPR);
19. geolocalizzazione dell'utente finalizzata alla costituzione di reti di relazione di prossimità ovvero all'identificazione di esercizi commerciali; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);
20. trattamento dei dati personali per l'offerta al cliente di servizi per la sponsorizzazione/pubblicizzazione presso il proprio *network* di relazioni di contenuti/iniziative/servizi/desideri promossi dal soggetto; il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. A) del GDPR);
21. Trattamento per finalità connesse alla gestione di eventuali contenziosi; il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare, che costituisce la connessa base giuridica (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR).

Sistemi di machine learning per garantire la sicurezza informatica.

In relazione al contrasto di tentativi di frode e di accesso illecito ai suoi dati, come meglio specificato sopra nel paragrafo "Finalità e base giuridica del trattamento", il Titolare ha implementato sistemi di sicurezza informatica avanzati per la prevenzione di illegittime intrusioni nelle piattaforme e nei sistemi forniti dal Titolare ai propri clienti. In particolare, tali sistemi prevedono l'attuazione della piattaforma XTN Cognitive Security Platform che consente la prevenzione delle frodi grazie all'analisi predittiva multilivello e multicanale; l'analisi del comportamento degli utenti (biometria comportamentale) e dei servizi; la protezione antimalware e degli endpoint; la verifica dell'identità digitale; le funzioni integrate di gestione dei casi, analisi e reporting. La piattaforma è composta dai seguenti moduli:

- a. **Protezione dalle frodi:** modulo di protezione dalle frodi per i sistemi digitali di online banking basato sul concetto di monitoraggio delle transazioni. Tale modulo riconosce il normale comportamento degli utenti (analisi comportamentale) e sulla base di algoritmi di machine learning, che analizzano e correlano oltre cento parametri, permette di identificare in tempo reale il livello di rischio di ogni transazione, evidenziando quelle potenzialmente riconducibili ad attività fraudolente.
- b. **Behavioral In-App Protection:** analizza in tempo reale il livello di rischio dei dispositivi mobili e dei browser web. Attraverso algoritmi basati su sistemi di machine learning, i motori elaborano i risultati di centinaia di controlli effettuati sul dispositivo mobile e nel browser per determinare il livello di sicurezza del contesto operativo in cui viene eseguita la transazione.
- c. **Identity Proofing Smart Authentication:** basato sul rischio operativo e sullo standard OATH. Si integra nativamente con gli altri componenti della piattaforma per applicare processi di autenticazione e/o autorizzazione "forti" solo a fronte di livelli di rischio operativo e comunque garantendo un adeguato livello di sicurezza al processo di autenticazione.

Modalità del trattamento.

I dati personali dell'utente sono trattati dalle Titolari nel rispetto del Regolamento, del D.Lgs. 196/2003 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Normativa Privacy").

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e automatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Nello svolgimento delle attività di trattamento, le Titolari si impegnano a:

- a) assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dal soggetto interessato;
- b) comunicare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati personali;
- c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge.

Le Titolari, inoltre, trattano i dati personali acquisiti nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità e trasparenza. In ottemperanza alla Normativa Privacy le Titolari configurano ovvero, in ogni caso, si impegnano a configurare i sistemi informativi e i programmi informatici riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. I dati verranno trattati in maniera manuale e/o informatizzata e memorizzati sia su supporti cartacei che su supporti informatici o su ogni altro tipo di supporto idoneo a memorizzare, gestire e trasmettere gli stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Trasferimenti di dati extra UE-SEE.

I dati dell'Interessato non saranno trasferiti in Paesi non compresi nell'UE e nel SEE per le finalità sopra indicate, con eccezione di quanto di seguito riportato.

I dati dell'Interessato potrebbero essere eventualmente trasferiti in Paesi non compresi nel UE e nel SEE, in particolare in Albania (che non è considerato dalla Commissione Europea, quale Paese che assicuri un adeguato livello di protezione dei dati), in coerenza con l'art. 46 del Regolamento UE 2016/679, in quanto sono state stipulate le c.d. "Clausole Contrattuali Standard", a fornitori di servizi informatici, per le finalità sopra esposte, nell'ambito di eventuali consultazioni connesse a possibili attività di *back-office*.

Natura del conferimento dei dati.

Il conferimento dei suoi dati personali, per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, è libero, tuttavia, il rifiuto di fornirli renderà impossibile la conclusione del contratto. L'eventuale rifiuto di conferire i suoi dati personali per l'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni normative può dare luogo a una violazione (con possibili conseguenze a carico dell'interessato) o a un inadempimento contrattuale da parte dell'interessato (cui potranno conseguire i rimedi contrattuali o civilistici in materia di inadempimento). L'eventuale rifiuto di fornire dati personali per finalità diverse da quelle necessarie all'esecuzione del contratto e da quelle di legge (ad es. nei casi in cui i dati sono trattati sulla base del consenso dell'interessato) impedirà lo svolgimento di tali ulteriori attività, senza interferire in alcun modo con lo svolgimento del rapporto contrattuale. Inoltre, per quanto riguarda i trattamenti basati sul consenso, le ricordiamo che lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso dell'interessato prima della revoca. Resta inteso tuttavia che, in determinati casi, il rilascio del consenso al trattamento dei dati è da ritenersi necessario per dare seguito a disposizioni richieste dal cliente, ovvero per garantire l'adeguata sicurezza dei sistemi e degli interessati da possibili tentativi di frode e accesso illegittimo ai dati. In tali casi il diniego e/o la revoca del consenso all'utilizzo degli appositi sistemi finalizzati a garantire adeguati e idonei presidi e/o al connesso trattamento di dati biometrici comporterà l'impossibilità per il Titolare di utilizzare tali presidi e di garantire la suddetta adeguata sicurezza, con la conseguenza di non potere fornire i servizi richiesti tramite l'App, ma eventualmente tramite altri canali alternativi.

Dati forniti volontariamente dall'utente.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui siti delle Titolari, così come le eventuali chiamate ai numeri di telefono riportati, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo e-mail o numero telefonico, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione. Specifiche informative sono presenti nelle pagine del sito in relazione a particolari servizi a richiesta.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I suoi dati personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento dalle titolari ai sensi dell'articolo 29 del GDPR ovvero da soggetti terzi che svolgono per conto delle Società servizi essenziali per il perseguimento delle finalità sopra indicate, in qualità di Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- società che collaborano con le Titolari **Banca Profilo e Tinaba**, fornendo supporto relativamente ai servizi erogati tramite l'App, incluso società fornitrici di servizi di call center;
- società collegate e/o connesse alle Titolari **Banca Profilo e Tinaba**;
- società e studi legali e, più in generale, studi di consulenza o soggetti qualificati che operano per le scriventi, nonché aziende appaltatrici, lavoratori autonomi a aziende committenti specificati in un elenco separato disponibile presso ciascun Titolare;
- fornitori di servizi informatici e/o preposti alla gestione di tali sistemi per processi di *back-office*;
- società di mailing e hosting provider, che svolgono attività di comunicazione per conto della Banca, anche utilizzando recapiti telefonici e/o sistemi di messaggistica istantanea, al fine di perseguire le finalità contrattuali sopra riportate o per supporto alle stesse.

Maggiori informazioni sui Responsabili e destinatari che possono trattare i suoi dati personali sono disponibili su richiesta specifica a ciascun titolare. Alcuni Dati potranno, inoltre, essere comunicati ad altre categorie di soggetti che svolgono le proprie attività quali autonomi titolari, tra cui:

- amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento d'obblighi normativi;
- autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l'espletamento degli obblighi di legge;
- studi legali e revisori nello svolgimento di attività a loro riservate dalla normativa vigente;

- eventuali aziende committenti.

I suoi dati saranno altresì trasmessi ai negozianti convenzionati (società o lavoratori autonomi) nei quali saranno fatti acquisti attraverso la App.

Politica in materia di conservazione dei dati personali

Le Titolari del trattamento conservano nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali.

Nello specifico, con riferimento alle finalità strettamente connesse all'esecuzione del rapporto giuridico in essere nonché per l'adempimento di obblighi di legge sopra riportati, **Banca Profilo e Tinaba**, in qualità di Contitolari del trattamento tratteranno i dati per 10 anni a partire dalla cessazione del rapporto contrattuale in essere. In relazione ai dati forniti specificatamente a Tinaba, invece, i dati saranno trattati per 10 anni, qualora tali dati siano necessari per dimostrare l'assolvimento degli obblighi contrattuali o di 5 anni per i dati necessari all'adempimento degli obblighi normativi in materia di protezione di dati personali (ad esempio con riferimento alle evidenze informatiche della presa visione della presente informativa), a partire alla cessazione del rapporto con Tinaba, oppure per altri eventuali dati, anche raccolti per finalità facoltative, alla cessazione di tale rapporto, fatta eccezione per quanto riportato sotto relativamente alle finalità di marketing e di profilazione.

I dati personali trattati potranno essere conservati per un tempo ulteriore rispetto a quello indicato qualora ciò si renda necessario al fine di adempiere a disposizioni specifiche previste da normative e regolamenti applicabili nel settore, oppure qualora siano necessari alle Titolari per far valere o difendere un proprio diritto nelle sedi giudiziarie. Nel caso di contenzioso giudiziale, i suoi dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso e fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Per quanto riguarda le finalità facoltative, per le quali è richiesto lo specifico consenso dell'interessato, Banca Profilo e Tinaba tratteranno i dati per un arco di tempo di 12 mesi per finalità di profilazione e 24 mesi per finalità di marketing diretto. L'interessato ha comunque diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca ma comporterà la cancellazione dei soli dati basati sul consenso stesso. Resta inteso che, salvo diversa indicazione da parte dell'Interessato, tali dati verranno, comunque, cancellati dai server allo scadere delle durate sopra citate.

Con specifico riferimento alle registrazioni delle conversazioni telefoniche, relative a richieste di assistenza dei clienti, i dati personali saranno conservati, per ogni singola registrazione, per un periodo di massimo di 10 anni dalla realizzazione o acquisizione della stessa, salvo ulteriori esigenze di conservazione connesse a reclami e/o a contenziosi di qualsiasi natura oppure a richieste delle pubbliche autorità.

Utilizzo della App.

L'interessato potrà accedere al servizio fornito tramite credenziali di accesso, ovvero, mediante l'utilizzo dell'impronta digitale (*fingerprint*), previsto quale modalità alternativa e sostitutiva di accesso tramite le credenziali di accesso.

Nessun dato sarà raccolto e conservato dai Titolari attraverso l'impronta digitale.

L'interessato potrà in ogni momento disattivare il ricorso all'impronta digitale (*fingerprint*) quale modalità di accesso, in ogni momento, tramite apposita funzione collocata nella sezione "Impostazioni" della App.

Diritti degli Interessati

Informiamo, infine, che, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà esercitare specifici diritti rivolgendosi ai Titolari, tra cui:

- (i) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.;
- (ii) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- (iii) diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - b. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- (iv) Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, anche se i dati personali sono pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- (v) diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
- (vi) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
- (vii) diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati violi la Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR, l'interessato ha il diritto di accedere al contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità sottoscritto tra Banca Profilo e Tinaba recante disciplina dei rispettivi ruoli e dei rapporti con gli interessati.

Se l'interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può rivolgersi a:

Banca Profilo S.p.A., con sede in Milano (MI), in via Cerva, 28 – 20122 – Italia, contitolare o per le finalità esclusive della medesima, quale anche luogo di trattamento dei dati di cui è Titolare, chiamando il numero +3902 584081 o inviando una mail all'indirizzo privacy@bancaprofilo.it. Banca Profilo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) contattabile via mail al seguente indirizzo rdpprofilo@bancaprofilo.it.

Tinaba S.p.A., con sede in Milano (MI), in via Cerva, 28 – 20122 – Italia, contitolare o per le finalità esclusive della medesima, quale anche luogo di trattamento dei dati di cui è Titolare, chiamando il numero +39 02 89630345 o inviando una mail all'indirizzo privacy@tinaba.it. Tinaba ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) contattabile via mail al seguente indirizzo dpo@tinaba.it pagani@plslegal.eu.

Il presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati.



CONTRATTO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

8 Condizioni generali del contratto

In questa sezione troverai l'insieme delle clausole (come ad esempio durata, recesso, corrispondenza, reclami, etc..) che abbiamo stabilito per regolare i nostri rapporti contrattuali.

12 Contratto di depositi titoli

In questa sezione troverai l'insieme delle clausole con le quali ci autorizzi a custodire e amministrare per tuo conto un portafoglio di strumenti finanziari.

15 Contratto relativo ai Servizi di Investimento

In questa sezione troverai l'insieme delle clausole attraverso le quali noi possiamo impiegare, sotto varie forme, i tuoi risparmi in investimenti finanziari.

Dati	Denominazione e forma giuridica:	Banca Profilo S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Arepo BP S.p.A.
	Gruppo Bancario di appartenenza:	Gruppo Bancario Banca Profilo
Definizioni	Codice ABI:	n. 3025.4
	Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia:	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'albo delle banche
Condizioni generali del contratto	Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi:	n. 09108700155
	Sede legale e operativa:	Via Cerva, 28 - 20122 Milano
	Sito internet:	www.bancaprofilo.tinaba.it
Servizio di Deposito Titoli	Indirizzo di posta elettronica:	tinaba@bancaprofilo.it
	Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):	canalidigitali_bprofilo@legalmail.it
Servizio di Investimento	Customer Service e Backup Canale Digitale (numero verde)	800694950

DEFINIZIONI

“App Tinaba” o “App”

l'applicazione informatica rilasciata da Tinaba sulla quale è agganciato il Wallet.

“Area Riservata”

l'area riservata del/della Cliente sul Canale Digitale.

“Banca”

Banca Profilo S.p.A..

“Canale Digitale”

le Tecniche di comunicazione a distanza impiegate dalla Banca per la conclusione del Contratto e la prestazione dei Servizi, vale a dire: (i) il canale mobile banking accessibile dall'App, (ii) il canale internet accessibile dal Sito.

“Canale Telefonico”

il servizio telefonico utilizzabile dal/dalla Cliente per disporre Ordini di Investimento in caso di sospensione, interruzione e/o malfunzionamento del Canale Digitale, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della Sezione V del Contratto Quadro di Wallet.

“Catalogo Prodotti Finanziari”

il catalogo di Prodotti Finanziari selezionati dalla Banca per il/la Cliente nell'ambito della fornitura dei Servizi di Investimento e consultabili sull' App Tinaba.

“Cliente” o “Tu”

la persona fisica maggiorenne, che ha sottoscritto il Contratto per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, vale a dire in qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo.

“Codice del Consumo”

il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni.

“Conto” o “Conto Corrente”

il conto corrente abbinato ai Servizi.

“Contratto”

il contratto che stai leggendo, relativo al Servizio di Deposito (Sezione II) e ai Servizi di Investimento (Sezione III).

“Contratto Quadro di Wallet”

il contratto avente a oggetto la regolamentazione del Wallet, del Conto Corrente e dei relativi servizi di pagamento.

“Deposito” o “Servizio di Deposito”

il servizio di deposito titoli oggetto del Contratto.

“Deposito Titoli”

il conto di deposito presso il Depositario in cui sono immessi i Prodotti Finanziari del/della Cliente.

“Depositario”

il soggetto autorizzato secondo la normativa applicabile ad assumere l'incarico di depositario.

“Documento di Sintesi”

il Documento di Sintesi contenuto nel Modulo di adesione e parte integrante e sostanziale del Contratto, che riporta in maniera personalizzata le condizioni economiche pattuite tra le parti in relazione ai Servizi.

“Documento di Informativa Precontrattuale”

il documento di informativa precontrattuale contenuto nel Modulo di Adesione e parte integrante e sostanziale del Contratto relativo ai Servizi di Investimento.

“Firma Digitale”

firma digitale con la quale il/la Cliente titolare del relativo certificato può, a titolo esemplificativo, concludere il Contratto, e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni legalmente valide e vincolanti. La firma digitale ha la medesima efficacia e validità della firma autografa.

“Giornate Operative” o “Giorni Lavorativi”

i giorni lavorativi secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti (calendario Target).

“Modulo di adesione”

il modulo di adesione di attivazione dei Servizi previsti nel Contratto, che include, oltre al Documento di Informativa Contrattuale: a) la Scheda Informativa sull'adeguata verifica della clientela ai fini della Normativa Antiriciclaggio; b) le informazioni sulla conoscenza ed esperienza, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento (Questionario Informativo); c) l'autocertificazione ai sensi della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e della normativa CRS (Common Reporting Standard); d) la dichiarazione ai sensi della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale provenienti dagli Stati Uniti di America; e) la nota informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

“Negoziazione per Conto Proprio”

l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta, che può essere svolta dalla Banca nell'espletamento dei Servizi di Investimento.

“Normativa Antiriciclaggio”

la normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni) e le disposizioni, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti adottate dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità competenti.

“Ordini di Investimento” o “Ordini”

gli ordini impartiti dal/dalla Cliente nell'ambito dei Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini.

“Parte”

alternativamente, il/la Cliente o la Banca.

“Parti”

collettivamente ma non solidalmente, il/la Cliente e la Banca.

“Prodotti Finanziari”

gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 1, comma. 1, lettera u) del TUF; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da Strumenti Finanziari.

“Profilatura”

ha il significato indicato all'art. 12 della Sezione III di questo Contratto.

“Raccomandazione”

ha il significato indicato all'art. 2, comma 3, della Sezione III di questo Contratto.

“Regolamento”

il Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato e integrato.

“Regolamento EMIR”

ha il significato indicato all'art. 10 della Sezione III del Contratto.

“Regolamento Intermediari”

il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari.

“Servizi di Investimento”

i servizi di investimento oggetto del Contratto, vale a dire i Servizi di: Consulenza Passiva su base non indipendente, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini e di Collocamento di Prodotti Finanziari.

“Servizi”

collettivamente, i Servizi di Investimento e il Servizio di Deposito oggetto del Contratto.

“Strumenti Finanziari”

gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del TUF, in regime di dematerializzazione (es. azioni, obbligazioni, Titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Sono esclusi i titoli cartacei.

“Supporto Durevole”

ogni supporto, cartaceo o digitale o di altra tipologia, che consente di conservare le informazioni e di riprodurle in maniera identica a quelle memorizzate.

“Strategia”

ha il significato attribuito a tale termine all'art. 2, comma 26, della Sezione III del presente Contratto

“Tecniche di comunicazione a distanza”

qualunque mezzo di comunicazione con la clientela che, senza la presenza fisica simultanea della Banca e del/della Cliente, possa essere utilizzato per perfezionare contratti ed esercitare i relativi diritti (ad esempio rete internet, etc.).

“Tinaba”

ha il significato indicato all'art. 2, comma 3, della Sezione III di questo Contratto.

“TUB”

il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e successive modifiche e integrazioni.

“TUF”

il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), e successive modifiche e integrazioni.

“Valutazione di Adeguatezza”

la verifica preventiva da parte della Banca che i Servizi di Investimento e i Prodotti Finanziari siano adeguati al/alla Cliente in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite in base a: (1) i suoi obiettivi di investimento e alla sua soglia di tolleranza al rischio; (2) la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sopportare le perdite; (3) le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotto Finanziario o di Servizio di Investimento.

“Valutazione di Appropriatezza”

la verifica preventiva da parte della Banca che il/la Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi del Prodotto Finanziario o del Servizio di Investimento richiesto, al fine di determinare se il Servizio di Investimento o il Prodotto Finanziario è appropriato per il/la Cliente.

“Wallet”

il portafoglio digitale (o conto di pagamento) contenente un valore monetario, espresso in moneta elettronica nominativa, dotato di un numero identificativo unico. Il Wallet consente al/alla Cliente di fare, tramite il Canale Digitale, operazioni di pagamento, nei limiti e alle condizioni tempo per tempo previste dal Contratto Quadro di Wallet.

Dati

Definizioni

Condizioni generali del contratto

Servizio di Deposito Titoli

Servizio di Investimento

Guida visiva agli articoli principali

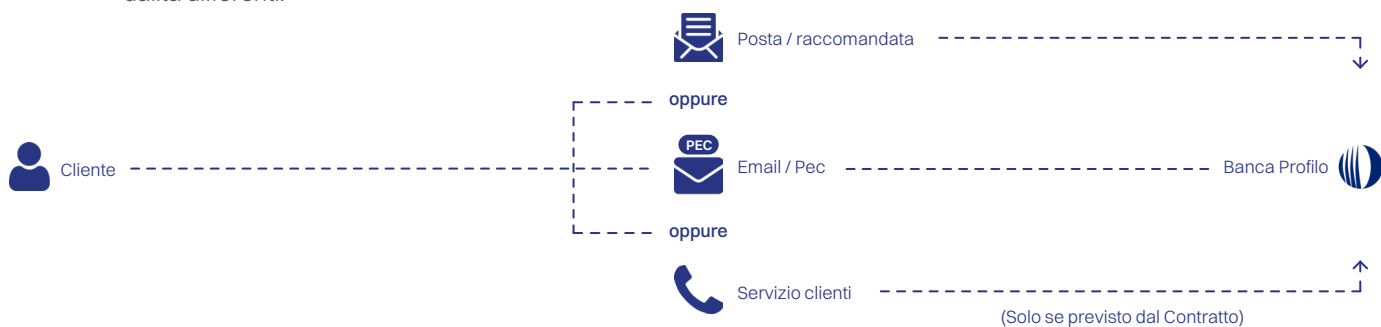
Art. 1 Conclusione del contratto

Il Contratto è sottoscritto mediante il Canale Digitale ed è formalizzato solo a seguito della nostra accettazione.



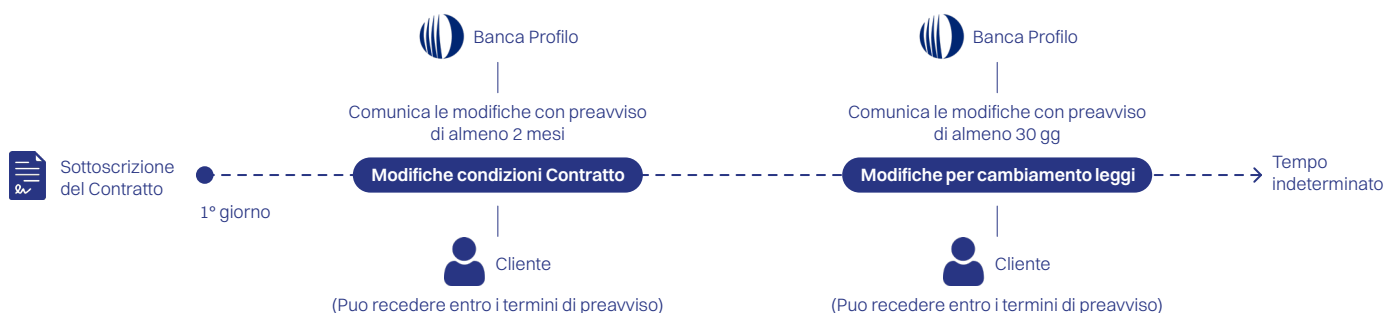
Art. 3 Invio di corrispondenza dal/dalla Cliente alla Banca

Tutte le tue comunicazioni alla Banca dovranno essere inviate per iscritto a meno che il tuo Contratto non preveda modalità differenti.



Art. 5 Durata e modifica unilaterale del Contratto

Il Contratto è a tempo indeterminato. E' prevista la possibilità di modifiche unilaterali da parte nostra dandoti però sempre la facoltà di recesso.



Art. 6 Ulteriori casi di recesso del contratto

E' sempre possibile recedere dal Contratto e con le seguenti tempistiche.



Art. 8 Ritiro e trasferimento dei tuoi Strumenti Finanziari

Il ritiro di tutti o parte degli Strumenti Finanziari dal Deposito Titoli, deve essere comunicato alla Banca solo per iscritto.



Art. 2 Disposizione relative al servizio di consulenza passiva

I Servizi di Consulenza sono erogati fornendo una Raccomandazione che si basa sulla tua ultima Valutazione di Adeguatezza.

Questa Raccomandazione può variare al variare delle condizioni di mercato e per questo la Banca potrebbe non dare esecuzione alle tue operazioni, senza che si possa configurare un inadempimento da parte nostra.

Art. 3 Disposizione ed esecuzione degli Ordini

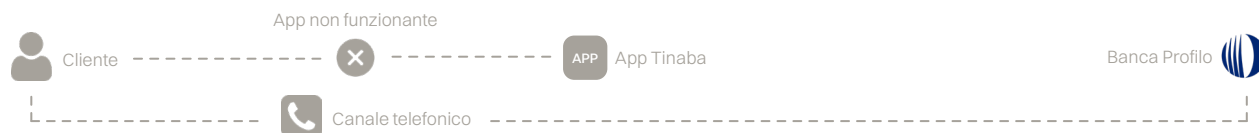
Gli Ordini di Investimento possono essere trasmessi solo attraverso l'app della Banca.



La Banca può non eseguire gli Ordini di Investimento per mancanza di liquidità sul conto o per giustificato motivo. In quest'ultimo caso ti verrà data immediata comunicazione. Possono essere revocati solo gli Ordini di Investimento non ancora eseguiti.

Art. 4 Canale telefonico

Il Canale Telefonico può essere utilizzato solo in caso di effettiva sospensione, interruzione o malfunzionamento del Canale Digitale.



Art. 15 Informativa su costi, oneri e incentivi

La Banca ti fornisce:

(1) Prima dell'attivazione dei Servizi di Investimento: tutte le informazioni sui costi e gli oneri complessivamente a tuo carico

(2) Nel momento dell'esecuzione di ciascuna Raccomandazione o di ciascun Ordine (al di fuori del Servizio di Consulenza Passiva): le informazioni specifiche sui costi e oneri del Prodotto Finanziario oggetto della Raccomandazione o dell'Ordine

Art. 1	Conclusione del Contratto
Art. 2	Obblighi della Banca ai sensi della Normativa Antiriciclaggio
Art. 3	Invio di corrispondenza dal/dalla Cliente alla Banca
Art. 4	Invio di corrispondenza dalla Banca al/alla Cliente
Art. 5	Durata e modifica unilaterale del Contratto
Art. 6	Ulteriori casi di recesso dal Contratto
Art. 7	Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Art. 8	Legge applicabile, Foro competente e lingua del Contratto
Art. 9	Contratto Quadro di Wallet

Art. 1 Conclusione del Contratto

1. Puoi concludere il Contratto soltanto se hai già sottoscritto il Contratto Quadro di Wallet e attivato i relativi servizi, incluso il Conto Corrente.
1. Il Contratto è concluso mediante il Canale Digitale. Segui la procedura guidata predisposta dalla Banca e al termine sottoscrivi con Firma Digitale.
2. La conclusione del Contratto avviene solo a seguito dell'accettazione del Contratto da parte della Banca.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, dichiari di avere esaminato e compreso il suo contenuto e che la Banca ha fatto quanto ragionevolmente possibile per verificare che tu abbia effettivamente compreso.
4. L'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 6, comma 1, della Sezione I.

Art. 2 Obblighi della Banca ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

1. Prima della sottoscrizione del Contratto, devi fornire tutte le informazioni e i documenti aggiornati, che siano utili o necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla Normativa Antiriciclaggio.
2. La Banca effettua ogni verifica necessaria o opportuna sui

dati identificativi e le informazioni acquisiti.

3. Se accerta che le informazioni e le dichiarazioni da te fornite sono scorrette, parziali o non veritiere, la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Più in dettaglio, qualora si trovi nell'impossibilità di completare l'adeguata verifica della clientela o in presenza di elementi che generino un sospetto di rischio di riciclaggio, la Banca dovrà astenersi da instaurare, eseguire o proseguire il Contratto.
4. Ti impegni a fornire, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, tutte le informazioni utili e i documenti validi e aggiornati richiesti, per consentire alla Banca di adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.
5. La mancata comunicazione delle informazioni e della documentazione richiesta potrebbe determinare la sospensione e/o la risoluzione del Contratto da parte della Banca per giustificato motivo e per un periodo di tempo che non può essere preventivamente determinato dalla Banca, in quanto può dipendere anche dalle misure eventualmente adottate dalle Autorità competente.
6. La Banca, se la tua operatività dovesse coinvolgere paesi sottoposti a embargo o soggetti destinatari di misure restrittive e/o sanzionatorie, agirà in conformità alle leggi e ai regolamenti tempo per tempo vigenti, potendo, pertanto, tra l'altro, astenersi dall'eseguire l'operazione e/o sospendere e/o risolvere il presente Contratto per giustificato motivo.
7. Nei casi che precedono, non potrà essere attribuita alla

Banca nessuna responsabilità per l'interruzione della prestazione dei Servizi.

Art. 3 *Invio di corrispondenza dal/dalla Cliente alla Banca*

Se il Contratto non prevede espressamente una deroga, devi inviare tutte le tue comunicazioni e dichiarazioni alla Banca in forma scritta:

- tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi della Banca indicati nel Modulo di Adesione.
- per posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale della Banca, oppure.

Solo se specificato nel Contratto, puoi inviare le tue comunicazioni e dichiarazioni alla Banca tramite chiamata al servizio clienti al numero telefonico indicato nel Canale Digitale.

Art. 4 *Invio di corrispondenza dalla Banca al/alla Cliente*

La Banca ti invierà e metterà a disposizione tutte le comunicazioni previste dal Contratto e dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, in forma scritta, su Supporto Durevole:

- nell'Area Riservata, o
- tramite posta elettronica, o mediante altre Tecniche di comunicazione a distanza previste nel Contratto (all'indirizzo da te indicato nel Modulo di Adesione).

1. Se hai espressamente optato per tale modalità, le comunicazioni ti possono essere inviate anche su supporto cartaceo all'indirizzo di residenza o ad altro indirizzo da te appositamente indicato nel Modulo di Adesione.
2. Il Cliente autorizza sin d'ora le modalità di consegna delle comunicazioni indicate ai commi 1 e 2 che precedono, al fine dell'assolvimento da parte della Banca dei relativi obblighi.
3. Puoi sempre chiedere alla Banca di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei Servizi prestati dalla Banca. Inoltre, puoi scegliere in qualsiasi momento di ricevere la corrispondenza soltanto in forma cartacea, inviando una apposita comunicazione scritta alla Banca. A fronte di tale richiesta,

la Banca si riserva il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 6 della Sezione I.

4. L'invio delle informazioni e della documentazione precontrattuali e delle comunicazioni è gratuito, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati, se così prevede la legge.
5. Le spese per l'invio di informazioni e comunicazioni diverse da quelle indicate al comma 5 che precede sono sempre a tuo carico. Più in dettaglio, sono sempre a tuo carico le spese per l'invio di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto o la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel Contratto. Le spese sono proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

Art. 5 *Durata e modifica unilaterale del Contratto*

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. La Banca può modificare unilateralmente – anche in senso a te sfavorevole – i tassi, le commissioni e le altre condizioni del Contratto, per giustificato motivo (a esempio rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, rilevanti variazioni del tasso di inflazione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse Europee, rilevanti modifiche della struttura organizzativa e/o del business della Banca ecc.).
3. Le modifiche unilaterali ti saranno comunicate con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione delle modifiche, nel rispetto delle altre modalità previste dall'art. 118 del TUB.
4. Se non sei d'accordo con le modifiche unilaterali, hai il diritto di recedere dal Contratto fino alla data prevista per l'applicazione delle modifiche, con le modalità previste dall'art. 3 del Contratto, senza penalità e senza spese, e di ottenere, alla liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se non recedi entro tale termine, le modifiche unilaterali si intenderanno da te approvate.
5. Le modifiche al Contratto dovute a modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La Banca ti informerà di tali modifiche mediante apposita comunicazione inviata entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici. Tali modifiche s'intenderanno da te accettate se non recedi dal Contratto, nelle modalità previste dall'art. 3 del Contratto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 6 *Ulteriori casi di recesso dal Contratto*

1. Puoi recedere dal Contratto, senza penali e senza motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. L'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza di tale termine.
2. Nel corso del rapporto, ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal Contratto:

- con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, e può esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto;
- con un preavviso di 2 (due) Giorni Lavorativi, se sussiste un giustificato motivo. Sono esempi di giustificati motivi con riferimento al/alla Cliente e ai suoi eventuali garanti: insolvenza (anche in assenza di pronunzie giudiziali); protesti; dichiarazione della stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; costituzione di fondo patrimoniale; cessione di beni ai creditori; qualsiasi altro evento o atto dispositivo che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del/ della Cliente.

3. L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della Sezione I.
4. L'esercizio da parte tua del diritto di recesso non dà luogo all'applicazione di penali o di spese di chiusura.
5. Normalmente la Banca procede alla chiusura definitiva del rapporto entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla ricezione della tua richiesta.
6. L'esercizio del diritto di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo e dell'articolo 5 produce i suoi effetti rispetto a tutti i Servizi.

Art. 7 *Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie*

1. Per contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, puoi presentare un reclamo alla funzione della Banca indicato sul Sito e sull'App, con le modalità previste al precedente art. 3.

2. La Banca deve risponderti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.
3. Se il reclamo viene accolto, la Banca ti comunica in quanto tempo risolverà il problema.
4. Se non sei soddisfatto o non hai ricevuto risposta dalla Banca nel termine sopra indicato, puoi rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Tieni però presente che la legge (D. Lgs. n. 28/2010, e successive modifiche e integrazioni) prevede che non si possa instaurare un procedimento giudiziale senza aver prima avviato un procedimento di risoluzione alternativa delle controversie.
5. Per la risoluzione alternativa delle controversie bancarie e finanziarie puoi presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro, se il ricorso riguarda una tua richiesta di denaro alla Banca; senza limiti di valore, se il ricorso riguarda l'accertamento di diritti e obblighi (esempio: contestazione della violazione dell'obbligo della Banca di consegnare documentazione));
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di presentazione del ricorso;
- è stato preventivamente trasmesso un reclamo alla Banca;
- non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo, hai la possibilità di presentare un nuovo reclamo alla Banca, per poterti rivolgere all'ABF;
- la controversia:
 - A. non deve essere stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010;
 - B. non deve essere stata rimessa a decisione arbitrale;
 - C. non deve essere oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione da te promosse o alle quali hai aderito, salvo il caso in cui tale precedente procedura conciliativa non abbia avuto esito. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di

- 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
- D. non deve essere oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

Per la risoluzione alternativa delle controversie sui Servizi di Investimento che possano insorgere con la Banca, puoi rivolgerti all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob con apposito regolamento. Puoi presentare il ricorso quando per la medesima controversia:

- non sono state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione a cui tu abbia aderito;
- è stato presentato reclamo alla Banca cui sia stata fornita espressa risposta, o è decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo senza che tu abbia ottenuto risposta.

L'ACF è competente per le controversie tra Clienti e la Banca relative alla violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte seconda del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 534/2013 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.

6. Non rientrano nell'ambito di competenza dell'ACF le controversie che:
- hanno ad oggetto la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro;
 - non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra indicati e quelle che non hanno natura patrimoniale.
7. Non puoi rinunciare al tuo diritto di ricorrere all'ABF o all'ACF e potrai sempre esercitarlo.

Art. 8 Legge applicabile, Foro competente e lingua del Contratto

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che potesse insorgere tra te e la Banca in dipendenza dei rapporti oggetto del Contratto, è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui circo-

scrizione hai la residenza o il domicilio elettivo.

3. Il Contratto e le comunicazioni effettuate nel corso del rapporto contrattuale sono redatti in lingua italiana.

Art. 9 Contratto Quadro di Wallet

Il Conto Corrente, il Wallet e i Servizi di Pagamento sono disciplinati nel Contratto Quadro di Wallet, al quale si rinvia.

Sezione 2

Servizio di Deposito Titoli

Art. 1	Il servizio di Deposito in amministrazione
Art. 2	Svolgimento del Servizio di Deposito
Art. 3	Amministrazione dei tuoi Strumenti Finanziari nel Deposito Titoli
Art. 6	Compensi, commissioni e spese
Art. 7	Inadempimento del/della Cliente agli obblighi di pagamento dell'art. 6
Art. 8	Ritiro e trasferimento dei tuoi Strumenti Finanziari
Art. 9	Comunicazioni periodiche
Art. 10	Deposito Titoli
Art. 11	Sub-deposito presso organismi di deposito centralizzato
Art. 12	Sub-deposito presso Depositari abilitati

Art. 1 Servizio di deposito amministrato

Nell'ambito del Servizio di Deposito, la Banca svolge per tuo conto, in particolare, le seguenti attività: mantiene la registrazione contabile dei Prodotti Finanziari nel Deposito Titoli; esige gli interessi e i dividendi; verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale; cura le riscossioni e il rinnovo del foglio cedole e provvede alla tutela dei diritti inerenti agli Strumenti Finanziari immessi nel Deposito Titoli.

La Banca, inoltre, procede, su tuo incarico espresso, alle specifiche operazioni descritte all'art. 3 di questa Sezione II.

Art. 2 Svolgimento del Servizio di Deposito

1. La Banca è autorizzata a utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i tuoi Strumenti Finanziari, secondo le disposizioni contenute nei relativi contratti di pronto contro termine tempo per tempo in essere tra te e la Banca.
2. La Banca presta il Servizio di Deposito con esclusivo riferimento a Strumenti Finanziari in regime di gestione accentrata, attraverso la registrazione contabile degli Strumenti Finanziari. La registrazione contabile dello Strumento Finanziario a tuo nome presso la relativa banca depositaria equivale alla consegna dello strumento. Pertanto, gli atti sugli Strumenti Finanziari quali, ad esempio, il trasferimento o la costituzione di vincoli (es.: pegno) da te disposti o a tuo carico possono essere eseguiti soltanto attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità previste dal TUF. È esclusa

la possibilità di rilasciare certificati in forma cartacea.

Art. 3 Amministrazione dei tuoi Strumenti Finanziari nel Deposito Titoli

1. Nel caso di esercizio del diritto di opzione per la conversione di Strumenti Finanziari nel tuo Deposito Titoli, la Banca ti chiederà le istruzioni necessarie e provvederà all'esecuzione dell'operazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto da te un apposito ordine per iscritto e previo versamento dei fondi occorrenti. Se non fornisci istruzioni in tempo utile per procedere all'esercizio del diritto di opzione, la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per tuo conto.
2. Il termine ultimo entro il quale devi far pervenire alla Banca le tue istruzioni per l'esercizio dei diritti di opzione è fissato nel 5° (quinto) Giorno Lavorativo precedente a quello della scadenza del diritto di opzione.
3. Per esercitare i tuoi diritti incorporati negli Strumenti Finanziari (es.: il diritto di intervento all'assemblea degli azionisti) devi richiedere alla Banca il rilascio delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di deposito accentrata ai sensi del Regolamento, del TUF e del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, e successive modifiche e integrazioni.

A tale scopo devi presentare alla Banca una richiesta contenente:

- il nominativo del richiedente titolare degli Strumenti Finanziari;

- la quantità e la descrizione di Strumenti Finanziari per i quali si richiede la certificazione;
- l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
- nel caso del diritto d'intervento in assemblea, la data e il tipo di assemblea;
- il termine di efficacia della certificazione;
- il luogo e la data della richiesta;
- la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.

Entro il 2° (secondo) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta, la Banca, previa verifica della regolarità della richiesta, rilascia la certificazione e/o effettua la comunicazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di Strumenti Finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o la certificazione e/o la comunicazione non siano più idonee a produrre effetti.

4. Il diritto di voto collegato agli Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli non viene esercitato dalla Banca, salvo il caso in cui tu le conferisca una delega, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 *Compensi, commissioni e spese*

1. Sono a tuo carico:
 - i compensi, le commissioni e le spese indicate nel Documento di Sintesi, relativi al Contratto di Deposito Titoli indicati nel Documento di Sintesi, oltre IVA, se dovuta, e alle ulteriori eventuali imposte e tasse;
 - le spese di qualunque genere che la Banca dovrà sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli Strumenti Finanziari, anche se tali spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a prelevare quanto dovutole in base al presente Contratto mediante addebito sul tuo Conto Corrente entro 10 giorni di calendario dalla relativa richiesta.

Art. 7 *Inadempimento del/della Cliente agli obblighi di pagamento dell'art. 6*

1. Se la disponibilità sul tuo Conto Corrente non è sufficiente per il pagamento dei compensi, delle commissioni e delle spese indicate all'art. 6, la Banca ti diffiderà, con comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a pagare quanto da te dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Se non paghi entro il suddetto termine, la Banca potrà av-

valersi dei privilegi previsti dalla legge (artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, del codice civile) e vendere – secondo le modalità di legge (art. 2797 codice civile) – un adeguato quantitativo degli Strumenti Finanziari presenti nel Deposito Titoli.

3. Prima di vendere gli Strumenti Finanziari, la Banca ti avvertirà con un'ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, accordandoti un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni per pagare quanto da te dovuto.
4. Qualora tu rimanga ancora inadempiente, la Banca procederà alla vendita dei tuoi Strumenti Finanziari e si soddisferà, quindi, sul ricavo netto della vendita, mettendo a tua disposizione eventuali somme residue.
5. Se la Banca vende soltanto una parte dei tuoi Strumenti Finanziari, manterrà nel Deposito gli altri alle stesse condizioni economiche e contrattuali tempo per tempo vigenti.
6. Se tra te e la Banca ci fossero più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, inclusi di Deposito, anche se intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere della Banca, avrà luogo, in ogni caso, la compensazione di legge di eventuali rapporti di dare e avere.

Art. 8 *Ritiro e trasferimento dei tuoi Strumenti Finanziari*

1. Se intendi ritirare tutti o parte degli Strumenti Finanziari dal Deposito Titoli, devi comunicarlo alla Banca con un'apposita comunicazione scritta trasmessa, tramite e-mail o PEC, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data in cui intendi effettuare il ritiro.
2. In caso di ritiro (parziale o totale) degli Strumenti Finanziari sub-depositati (a norma dei successivi artt. 11 e 12 della Sezione II del Contratto), la Banca provvederà alla loro restituzione nel tempo ragionevolmente occorrente tenuto conto della necessità di ricevere gli Strumenti Finanziari dai sub-depositari.
3. Prendi sin d'ora atto e accetti che non è possibile ottenere la materiale restituzione dei certificati degli Strumenti Finanziari in regime di dematerializzazione e gestione accentrata. In tal caso, il ritiro può avvenire soltanto mediante il loro trasferimento su un altro conto deposito di cui sei titolare in conformità alle vigenti disposizioni normative.
4. Prendi, altresì, atto e accetti che potrai richiedere unicamente alla Banca il trasferimento di Strumenti Finanziari detenuti presso altri intermediari bancari e/o finanziari che rientrino nell'offerta prevista tempo per tempo nell'ambito dei Servizi di Investimento. Per il trasferimento di tali Strumenti Finanziari si applicheranno le modalità e le tempistiche previste nei precedenti commi 1 e 2.

Art. 9 Comunicazioni periodiche

1. La Banca mette a tua disposizione un rendiconto degli Strumenti Finanziari presenti nel Deposito e delle relative posizioni (c.d. "rendiconto"), unitamente al Documento di Sintesi, secondo le modalità previste all'art. 4 della Sezione I del Contratto.
2. La Banca invia il rendiconto e il Documento di Sintesi con periodicità annuale. Puoi richiedere che il rendiconto e il Documento di Sintesi ti vengano inviati più frequentemente (semestralmente, trimestralmente o mensilmente).
3. La Banca invia il rendiconto e il Documento di Sintesi entro 30 (trenta) giorni da ogni data di chiusura da te richiesta, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 del codice civile.
4. Se, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento del rendiconto, non hai ancora ricevuto il rendiconto, devi comunicarlo alla Banca al più presto e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di riferimento del rendiconto.
5. Se non presenti una contestazione scritta, i rendiconti del Deposito Titoli si intendono da te approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, puoi impugnare il rendiconto entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data in cui lo hai ricevuto. Entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data d'invio del rendiconto, la Banca può richiederti la restituzione di quanto erroneamente accreditati.
6. Tu, i tuoi aventi causa e coloro che subentrano nell'amministrazione dei tuoi beni avete diritto di ottenere, a vostre spese, entro congruo termine e, comunque, non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione su singole Operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca comunicherà il presumibile importo dei costi di produzione, che, se accettati, saranno addebitati sul Conto Corrente.
7. In caso di chiusura del Deposito Titoli, riceverai il rendiconto che attesta la chiusura del Contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.
8. Hai diritto di ricevere, su tua richiesta, una copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato relativo al Contratto, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Art. 10 Deposito Titoli

La Banca può custodire il Deposito Titoli presso il Depositario che ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e, altresì, trasferirlo anche senza dartene immediato avviso.

Art. 11 Sub-deposito presso organismi di deposito centralizzato

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare gli Strumenti Finanziari di cui sei titolare presso una delle società di gestione accentrata debitamente autorizzata ai sensi del TUF.
2. In relazione agli Strumenti Finanziari sub-depositati, tramite la Banca, puoi: (i) disporre, in tutto o in parte, dei diritti collegati a detti Strumenti Finanziari a favore di altri soggetti o (ii) chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di Strumenti Finanziari della stessa specie di quelli sub-depositati. La Banca ti fornirà le indicazioni necessarie.
3. In relazione agli Strumenti Finanziari sub-depositati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 di questa Sezione II.

Art. 12 Sub-deposito presso Depositari abilitati

1. La Banca è autorizzata a sub-depositare i tuoi Strumenti Finanziari presso Depositari abilitati i quali, a loro volta, per particolari esigenze, possono utilizzare altri depositari, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La Banca ti comunicherà gli estremi identificativi dei Depositari abilitati di cui si avvale nel Documento di Informativa Pre-contrattuale. La Banca rende nota l'eventuale modifica dei sub-depositari con apposita comunicazione o nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui al precedente art. 9 della Sezione II del Contratto.
2. Qualora gli Strumenti Finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la tua responsabilità in ordine alla regolarità degli Strumenti Finanziari – la Banca è autorizzata a raggrupparli o a consentirne il raggruppamento da parte dei Depositari abilitati. Accetti, in tal caso, di ricevere in restituzione Strumenti Finanziari della stessa specie e quantità.
3. Autorizzi la Banca a ricorrere al Deposito dei tuoi Strumenti Finanziari in un c.d. "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti e intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di Strumenti Finanziari di terzi. Tale circostanza può comportare che i tuoi Strumenti Finanziari vengano depositati in un unico conto unitamente agli Strumenti Finanziari di altri Clienti. La Banca tiene evidenza contabile degli Strumenti Finanziari e del denaro di ciascun/a Cliente nel Deposito Titoli individuale intestato al/alla Cliente e, pertanto, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione i tuoi Strumenti Finanziari e la tua liquidità.
4. Resta, comunque, inteso che, anche relativamente agli Strumenti Finanziari sub-depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del/della Cliente a norma di questo Contratto.

Art. 1	Il servizio di Investimento
Art. 2	Prestazione dei Servizi di Investimento
Art. 3	Disposizione ed esecuzione degli Ordini
Art. 4	Canale Telefonico
Art. 5	Conflitti di interesse
Art. 6	Variabilità del valore degli investimenti effettuati
Art. 7	Prodotti Finanziari non ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione
Art. 8	Operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati e warrant
Art. 9	Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite
Art. 10	Reporting EMIR
Art. 11	Valutazione di Adeguatezza e di Appropriatezza
Art. 12	Profilatura
Art. 13	Deposito dei Prodotti e regolamento contabile e deposito delle disponibilità liquide
Art. 14	Registrazioni
Art. 15	Commissioni, spese ed altri oneri
Art. 16	Documentazione delle operazioni eseguite e rendicontazione periodica
Art. 17	Informativa su costi, oneri e incentivi

Art. 1 I Servizi di Investimento

- Sulla base delle scelte da te effettuate nel Modulo di Adesione, potrai avvalerti dei seguenti Servizi di Investimento ai termini e alle condizioni previsti in questo Contratto:
 - Servizio di Consulenza in materia di investimenti, che è prestato esclusivamente su base non indipendente (Servizio di Consulenza Passiva);
 - Servizio di Collocamento (Servizio di Collocamento);
 - Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini, collegati o meno al Servizio di Consulenza Passiva.
- Per attivare i Servizi di Investimento devi aver preventivamente trasferito dal tuo Wallet la liquidità necessaria all'investimento indicata nel Modulo di Adesione.
- Puoi disporre operazioni senza avvalerti del Servizio di Consulenza Passiva e del Servizio di Collocamento. Prendi atto che, in tal caso, godrai di una protezione inferiore, perché le operazioni da te disposte nell'ambito dei soli Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini saranno assoggettate soltanto alla Verifica di Appropriatezza, e non anche alla Verifica di Adeguatezza (art. 11 di questa Sezione III).
- La Banca svolge le attività riguardanti i Servizi di Investimento ai sensi, tra l'altro, del TUF e del Regolamento Interme-

Il Servizio di Consulenza Passiva e il Servizio di Collocamento sono sempre abbinati.

diari. Oggetto della prestazione dei Servizi di Investimento sono tutti i Prodotti Finanziari, salvo le limitazioni contenute nell'offerta anche sulla base della classificazione dei Clienti.

5. Previo tuo consenso scritto, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, la Banca è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 21 del TUF, ad agire per tuo conto anche in nome proprio.
6. Nella prestazione dei Servizi di Investimento oggetto del presente Contratto la Banca non può concludere contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di tua proprietà con Clienti al Dettaglio (così come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente) per assicurare o coprire tue obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali. È consentita la conclusione di tale tipologia di contratti con Clienti Professionali (così come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente), ai sensi e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Prima di concludere tali contratti, la Banca ti comunicherà i rischi e gli effetti di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sui tuoi Prodotti Finanziari e sulle tue disponibilità liquide.

Art. 2 *Prestazione dei Servizi di Investimento*

1. La Banca presta i Servizi di Investimento sulla base delle informazioni preventivamente ricevute da te o, comunque, da te messe a sua disposizione, ai fini della tua Profilatura. La Profilatura, che viene svolta dalla Banca all'avvio del rapporto contrattuale e in occasione di successivi aggiornamenti, è necessaria alla Banca per effettuare la Valutazione di Adeguatezza e/o di Appropriatezza, ai sensi dell'art. 11 della presente Sezione III. La tua collaborazione con la Banca per la predisposizione e l'aggiornamento della tua Profilatura è, quindi, fondamentale.
2. I Prodotti Finanziari oggetto dei Servizi di Investimento forniti dalla Banca sono catalogati sulla base del loro mercato di riferimento, della strategia di loro distribuzione e delle informazioni disponibili anche riguardo alla loro rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.

A) DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA PASSIVA

3. Il Servizio di Consulenza Passiva erogato dalla Banca consiste nel fornirti consulenza rispetto a singole operazioni di investimento aventi a oggetto i Prodotti Finanziari che ti vengono offerti dalla Banca, sulla base della tua Profilatura.
4. Il Servizio di Consulenza Passiva è prestato su base esclusivamente non indipendente, in quanto la Banca percepisce incentivi monetari e non monetari dalle case produttrici dei Prodotti Finanziari.
5. Il Servizio di Consulenza Passiva ha ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie di operazioni su Prodotti Finanziari:

A. compravendita e sottoscrizione;

B. scambio, riscatto/rimborso;

C. esercizio o non esercizio di qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare/rimborsare un Prodotto Finanziario.

6. Prendi atto che i Prodotti Finanziari oggetto del Servizio di Consulenza Passiva potranno essere emessi e/o collocati e/o distribuiti dalla Banca nei tuoi confronti sempre e soltanto a fronte di tua richiesta.
7. In assenza di tua esplicita richiesta alla Banca di ricevere il Servizio di Consulenza Passiva rispetto a una o più operazioni di investimento in Prodotti Finanziari, la Banca potrà fornirti soltanto, se da te richiesti, i Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini, o eseguire operazioni nell'ambito dell'attività di Negoziazione per Conto Proprio. In tali casi, come anticipato, la Banca svolgerà soltanto la Verifica di Appropriatezza prevista all'art. 11 di questa Sezione III.
8. Qualora tu richiedi di ricevere dalla Banca il Servizio di Consulenza Passiva, la Banca svolgerà la Verifica di Adeguatezza prevista all'art. 11 della Sezione III.
9. La Banca eroga il Servizio di Consulenza Passiva formulando un'apposita raccomandazione in merito ai Prodotti Finanziari offerti inclusi nel Catalogo Prodotti Finanziari (la "Raccomandazione"). La Raccomandazione è basata sulla tua ultima Valutazione di Adeguatezza valida e aggiornata; tieni presente che la Raccomandazione potrebbe non essere più adeguata al momento dell'Ordine a causa di mutate condizioni di mercato. In tal caso, la Banca non darà esecuzione all'operazione che intendi disporre e ciò non potrà configurare in nessun caso un suo inadempimento.
10. Fermo restando quanto precede, potrai, quindi, accettare (o meno) la Raccomandazione della Banca, sottoscrivendo (o meno) l'Ordine di Investimento dei Prodotti Finanziari da te scelti.
11. Durante la durata del Contratto la Banca potrà discrezionalmente modificare il Catalogo Prodotti Finanziari a te accessibili nel rispetto degli esiti della tua Profilatura.
12. Prendi, inoltre, atto e accetti che le quantità e i prezzi indicati nella Raccomandazione sono indicativi perché riflettono le condizioni di mercato al momento della sua formulazione. Resta, quindi, inteso che l'operazione eseguita a seguito del tuo Ordine di Investimento potrebbe discostarsi anche significativamente dalla Raccomandazione e dal tuo Ordine di Investimento. Di conseguenza, prendi atto e accetti che l'operazione da te disposta possa essere eseguita dalla Banca anche soltanto in parte o non eseguita affatto, in funzione delle condizioni di mercato nel momento in cui l'Ordine di Investimento viene eseguito. Ciò non costituisce in nessun caso un inadempimento della Banca agli obblighi previsti in questa Sezione III.
13. Nell'ambito del Servizio di Consulenza Passiva, la Banca

non svolge alcuna attività di analisi o di monitoraggio del tuo portafoglio di Prodotti Finanziari. Di conseguenza, qualunque forma di rendicontazione a tale riguardo da parte della Banca è esclusa.

14. Prendi atto che le Raccomandazioni fornite dalla Banca nell'esecuzione del Servizio di Consulenza Passiva hanno natura solo informativa. Tu resti libero di seguirle o meno; ogni decisione di investimento o disinvestimento è di tua esclusiva competenza. Le scelte operative sono da te adottate e fruite in tua completa autonomia decisionale e a tuo esclusivo rischio. In ogni caso, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle operazioni da te disposte o non disposte.
15. Prendi, inoltre, atto che (i) il Servizio di Consulenza Passiva è svolto dalla Banca senza alcuna obbligazione di risultato nei tuoi confronti; (ii) le attività descritte in questa Sezione III non garantiscono, in nessun caso, che il valore degli investimenti effettuati rimanga invariato; (iii) il Servizio di Consulenza Passiva e le relative Raccomandazioni a te fornite dalla Banca si basano sulle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui è fornito il Servizio di Consulenza Passiva; considerata la rapidità con la quale mutano le condizioni sui mercati finanziari, tali indicazioni potrebbero perdere di validità anche dopo breve tempo.
16. Prendi atto che, nell'esecuzione del Servizio di Consulenza Passiva descritto in questa Sezione III, la Banca non è obbligata a:
 - A. informarti di eventuali operazioni sul capitale, operazioni societarie e/o offerte pubbliche di acquisto, di scambio etc., che dovessero interessare i Prodotti Finanziari presenti nel tuo Deposito Titoli, nemmeno se i Prodotti Finanziari siano stati da te acquistati tramite il Servizio di Consulenza Passiva;
 - B. verificare se nel tuo Deposito Titoli presso la Banca ci siano posizioni su Strumenti Finanziari in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione di qualsiasi natura a Organi di Vigilanza o al mercato, né controllare se tali obblighi di comunicazione siano sorti a tuo carico per effetto di una successiva variazione, in aumento o in diminuzione, delle posizioni su Strumenti Finanziari.

B) DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ORDINI E SUL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI.

17. Il Servizio di Esecuzione di Ordini consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari da parte della Banca per tuo conto, inclusa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di Prodotti Finanziari al momento della loro emissione.
18. Il Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini è il servizio con cui la Banca riceve i tuoi Ordini di acquisto o di vendita di Prodotti Finanziari e li trasmette a un altro intermediario per la loro esecuzione anziché eseguirli direttamente.
19. Nella prestazione dei Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini, la Banca adotta le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per te secondo il principio di best execution. Per farlo, la Banca tiene conto dei seguenti fattori: il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento, le dimensioni e la natura dell'Ordine di Investimento e di qualsiasi altra considerazione rilevante per la migliore esecuzione dell'Ordine di Investimento. In primo luogo, la Banca considera il corrispettivo totale, costituito dal prezzo del Prodotto Finanziario rilevato e dai costi dell'operazione. In subordine, sono considerati gli altri fattori sopra indicati.
20. La Banca, nell'eseguire gli Ordini di Investimento, applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per tuo conto, anche rispetto ad operazioni svolte per conto di altri Clienti e agli interessi propri della Banca. Per farlo: (i) si assicura che gli Ordini di Investimento eseguiti per tuo conto siano registrati e assegnati prontamente e accuratamente; (ii) gestisce gli Ordini di Investimento in funzione della data e dell'ora della loro ricezione; (iii) ti informa di eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli Ordini di Investimento non appena ne viene a conoscenza.
21. Se invii un Ordine di Investimento con istruzioni specifiche, la Banca si attiene alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Prendi atto e accetti che ciò potrebbe pregiudicare la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile.
22. La Banca utilizza in modo corretto le informazioni relative a Ordini di Investimento in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di una qualsiasi parte correlata o di un qualsiasi soggetto collegato alla Banca, come definiti dalle disposizioni, anche regolamentari, tempo per tempo applicabili.
23. La Banca, quando ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un Ordine di Investimento eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che i Prodotti Finanziari o le somme di denaro di tua spettanza siano prontamente e correttamente trasferiti, rispettivamente, sul tuo Deposito Titoli e/o sul tuo Conto Corrente a servizio del

presente Contratto, salvo il caso in cui tu abbia espressamente richiesto di procedere in altro modo.

24. La Banca trasmette tempestivamente gli Ordini di Investimento da te conferiti ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento, sempre che non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche mediante Negoziazione per Conto Proprio.
25. Quando la Banca esegue un tuo Ordine di Investimento, non sceglie discrezionalmente l'oggetto e la tipologia degli investimenti, ma segue le tue precise istruzioni. Tuttavia, per quanto riguarda le modalità di esecuzione o trasmissione degli Ordini di Investimento, la Banca segue la propria strategia di esecuzione e trasmissione ordini (la "Strategia") volta al raggiungimento del miglior risultato possibile nel tuo interesse. Una sintesi di tale Strategia è illustrata nel Documento di Informativa Precontrattuale. La Banca riesamina e aggiorna la Strategia nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, ogni volta che si verificano circostanze rilevanti che possono influire sulla sua capacità di ottenere il miglior risultato possibile per te, e ti informa di qualsiasi modifica rilevante della Strategia. Pur in presenza della Strategia, se tu fornisci istruzioni specifiche, la Banca dovrà seguirle, ma solo limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Tieni presente e accetti che eventuali tue istruzioni specifiche potrebbero pregiudicare l'efficacia delle misure previste dalla Strategia.
26. Esprimi sin d'ora il tuo consenso espresso e generale all'esecuzione di Ordini di Investimento al di fuori di una sede di negoziazione. Senza questo consenso la Banca non potrà eseguire i Servizi di Investimento e il Contratto. Prendi atto e accetti che - a fronte del consenso generale da te rilasciato - la Banca potrà eseguire l'Ordine di Investimento da te impartito anche tramite Negoziazione per Conto Proprio, vale a dire in contropartita diretta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
27. La Banca ha la facoltà di trattare il tuo Ordine di Investimento in aggregazione con gli Ordini di altri Clienti o con operazioni svolte per conto proprio. L'aggregazione degli Ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione vengono effettuate nel rispetto della normativa, in maniera tale che sia minimizzato il rischio che ciò possa risultare a tuo svantaggio. Tuttavia, prendi sin d'ora atto e dichiari di essere informato del fatto che l'aggregazione potrebbe andare a tuo discapito in relazione a un determinato Ordine di Investimento. Tranne qualora l'Ordine sia basato su tue istruzioni specifiche, la Banca si impegna, su tua richiesta, a dimostrare che l'Ordine è stato eseguito nel rispetto della Strategia.
28. Nella prestazione dei Servizi di Esecuzione, Ricezione e Trasmissione Ordini e nella Negoziazione per Conto Proprio, la Banca ti mette a disposizione la documentazione di offerta dei Prodotti Finanziari predisposta dall'emittente, se applicabile.

C) DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI

29. Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta dei Prodotti Finanziari, tempo per tempo offerti, promossi o collocati dalla Banca attraverso le proprie strutture. I Prodotti Finanziari offerti possono essere emessi da emittenti esterni al gruppo bancario di Banca Profilo. Per tali Prodotti Finanziari la Banca riceve l'incarico di collocamento/distribuzione da parte delle rispettive società emittenti. Il Servizio di Collocamento include la prestazione di assistenza in fase successiva al collocamento mediante servizi di informativa, analisi e supporto alle tue decisioni.
30. Il Servizio di Collocamento è funzionalmente collegato al Servizio di Consulenza Passiva e tutta l'operatività in esecuzione del Servizio di Collocamento è, pertanto, sempre assoggettata alla Verifica di Adeguatezza prevista dall'art. 11 di questa Sezione III.
31. Sei consapevole ed espressamente accetti che, nell'ambito del Servizio di Collocamento, puoi disporre operazioni di compravendita su Prodotti Finanziari in relazione ai quali la Banca percepisce un compenso da altri intermediari.
32. Puoi aderire a offerte pubbliche di acquisto di Prodotti Finanziari e, in generale, sottoscrivere contratti relativi a Prodotti Finanziari in conformità con la normativa tempo per tempo vigente in materia. Per farlo, devi sottoscrivere la modulistica predisposta dagli emittenti, dalle case produttrici e da eventuali intermediari. L'attività è svolta dalla Banca anche in conformità con gli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti dei Prodotti Finanziari collocati.
33. Con il presente Contratto, conferisci sin d'ora procura speciale alla Banca, affinché sottoscriva, in tuo nome e per tuo conto, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di acquisto di Strumenti Finanziari.
34. Se prescritto dalla normativa tempo per tempo vigente, deve esserti preventivamente consegnata dalla Banca la documentazione informativa relativa ai Prodotti Finanziari oggetto del tuo Ordine di Investimento. Conseguentemente, l'esecuzione della disposizione da te impartita è condizionata alla verifica da parte della Banca - svolta con la modalità operativa da te prescelta - della circostanza che tu abbia preso visione della suddetta documentazione. Tale documentazione è esclusivamente quella che la Banca avrà di volta in volta ricevuto dai singoli intermediari finanziari e assicurativi o dagli emittenti, salvi i casi in cui debba essere integrata dalla Banca ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 3 *Disposizione ed esecuzione degli Ordini*

1. Devi impartire gli Ordini di Investimento alla Banca tramite l'App e autorizzarli con il codice O.T.P. (One-Time Password).
2. Le registrazioni degli Ordini di Investimento impartiti e/o revocati rimangono disponibili per 5 (cinque) anni dalla data

della loro registrazione e per tutto tale periodo potrai chiederne copia alla Banca.

3. Quando conferisci un Ordine di Investimento, la Banca verifica che sul tuo Conto Corrente vi sia disponibilità di denaro sufficiente. La ricezione dell'Ordine di Investimento da parte della Banca in assenza di idonea provvista o in caso di non sussistenza dei Prodotti Finanziari, legittima la Banca a non eseguire l'Ordine di Investimento.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, è facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'Ordine di Investimento da te impartito, se sussiste un giustificato motivo. In tal caso deve dartene immediata comunicazione.
5. Una volta impartiti, gli Ordini di Investimento possono essere revocati soltanto se non ancora eseguiti. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che precedono trovano applicazione, per quanto possibile, anche alla revoca di Ordini da te disposta.
6. La Banca, per adempiere agli obblighi di segnalazione alle Autorità competenti, deve identificare i soggetti per conto dei quali esegue qualsivoglia Ordine, istruzione ed effettua operazioni. L'identificazione dei Clienti persone giuridiche avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier) assegnato dall'ufficio competente del Regulatory Oversight Committee. La Banca non può dare corso ad alcun Ordine di Investimento, istruzione od operazione del Cliente persona giuridica se quest'ultimo non le ha preventivamente comunicato un valido Codice LEI. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI sono di tua esclusiva responsabilità, con ogni onere e costo a tuo carico.

Art. 4 *Canale Telefonico*

1. In caso di effettiva sospensione, interruzione e/o malfunzionamento del Canale Digitale, puoi avvalerti del Canale Telefonico, con le modalità, nei giorni, alle ore e ai numeri telefonici indicati nel Sito (<https://bancaprofilo.tinaba.it/>) nella sezione dedicata a tale servizio.
2. Tramite il Canale Telefonico puoi disporre gli Ordini di Investimento esclusivamente secondo le istruzioni fornite dal personale del Canale Telefonico. Per farlo, dovrai trasmettere il tuo documento d'identità in formato digitale all'indirizzo tinaba@bancaprofilo.it. Dichiaro di essere a conoscenza dei rischi connessi all'invio di comunicazioni tramite posta elettronica e prendi atto e accetti che eventuali responsabilità a tale proposito non graveranno sulla Banca, salvo il caso di dolo e colpa grave di quest'ultima.
3. Prendi atto e sei consapevole che la Banca può registrare le conversazioni intercorse con te tramite il Canale Telefonico su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dal successivo art. 13, comma, 3 di questa Sezione III.
4. Prendi, infine, atto e accetti che, per sua natura, il Canale Telefonico non ti consente di effettuare tutte le operazioni previste nel Contratto e di usufruire dei Servizi negli stessi orari in cui sono di norma disponibili tramite il Canale Digitale.

Art. 5 *Conflitti di interesse*

1. La Banca individua i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento previsti dal Contratto, sia tra te e la Banca sia tra te e gli altri Clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sui tuoi interessi e su quelli degli altri Clienti. Una sintesi della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è descritta nel Documento di Informativa Precontrattuale. Se ne fai richiesta, la Banca ti fornirà maggiori dettagli su tale politica.
2. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga che le misure adottate ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai tuoi interessi sia evitato, ti informerà prima di agire per tuo conto sulla natura e sulle fonti del conflitto di interessi, così da permetterti di prendere una decisione informata sui Servizi di Investimento prestati.
3. Eventuali nuove situazioni di potenziale conflitto di interessi che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno recepite nella politica della Banca in materia di conflitti di interesse e rese disponibili dalla Banca sul Sito.
4. La Banca ti fornirà l'informativa su eventuali fattispecie di conflitto di interessi all'atto del conferimento dell'Ordine di Investimento.

Art. 6 *Variabilità del valore degli investimenti effettuati*

Per la prestazione dei Servizi di Investimento, della quale hai preso visione, dichiaro di essere informato e consapevole del fatto che il rischio negli investimenti finanziari non può essere eliminato e riconosci di non avere alcuna garanzia di mantenere invariato o aumentare il valore degli investimenti effettuati.

Art. 7 *Prodotti Finanziari non ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione*

1. Con riguardo agli Ordini di Investimento relativi (i) a Strumenti Finanziari non ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, e (ii) alla sottoscrizione di altri Prodotti Finanziari, prendi atto che tali investimenti possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 8 Operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati e warrant

1. Con riguardo agli Strumenti Finanziari derivati, prendi atto che:
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Nel caso di compravendita di warrant, verrà stipulato apposito atto integrativo nel quale saranno, tra l'altro, specificamente individuati i fondi da costituire in garanzia per l'esecuzione delle operazioni di conversione.

Art. 9 Operazioni con passività potenziali e comunicazione delle perdite

1. In caso di operazioni con passività potenziali, la Banca ti comunica quando il valore iniziale di ciascun Prodotto Finanziario subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e, successivamente, deprezzamenti di multipli del 10% (dieci per cento).
2. La Banca ti informa delle perdite entro e non oltre la fine del Giorno Lavorativo in cui la Banca ne viene a conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza professionale. Se la soglia indicata al comma 1 viene superata in un giorno non lavorativo, la Banca ti informa entro la fine del Giorno Lavorativo successivo.

Art. 10 Reporting EMIR

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 648 del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC (vale a dire trattati al di fuori di una piattaforma/sede di negoziazione) - ("Regolamento EMIR"), la Banca è tenuta a comunicare le informazioni di cui all'art. 9 del Regolamento EMIR relative alla conclusione, modifica o cessazione di (i) contratti derivati trattati OTC conclusi con una controparte, compensati o meno tramite una controparte centrale (CCP) e (ii) contratti derivati negoziati su una piattaforma/sede di negoziazione (Contratti Rilevanti), a un repertorio di dati registrato conformemente all'art. 55 o riconosciuto conformemente all'art. 77 del Regolamento EMIR.
2. Analogo obbligo di comunicazione grava su di te, qualora tu sia una persona giuridica o impresa individuale. Puoi conferire apposito incarico di reporting alla Banca affinché adempia a tale obbligo per tuo conto.
3. Prendi atto e accetti che, qualora tu non intenda conferire alla Banca l'incarico di reporting ai sensi del Regolamento EMIR di cui al precedente comma 1, la Banca non potrà fornirti i Servizi di Investimento di cui al Contratto.

Art. 11 Valutazione di Adeguatezza e di Appropriatezza

1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza Passiva, la Banca effettua nei tuoi confronti la Valutazione di Adeguatezza preventiva rispetto a qualsiasi operazione che potrebbe essere oggetto di tale Servizio ai sensi del precedente art. 2 della Sezione III. La Banca è autorizzata a presumere che le operazioni siano sempre adeguate agli esiti di tale Valutazione.
2. La Banca, prima dell'esecuzione dell'operazione oggetto del Servizio di Consulenza Passiva ti fornisce una dichiarazione di adeguatezza contenente la Raccomandazione fornita e l'indicazione dei motivi per i quali la Raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del/della Cliente.
3. La Valutazione di Adeguatezza è effettuata avendo riguardo alla Profilatura di cui al successivo art. 12. Qualora tu non fornisca le informazioni necessarie, la Banca si astiene dal prestare il Servizio di Consulenza Passiva.
4. In relazione alle operazioni da te richieste nell'ambito del Servizio di Consulenza Passiva, qualora la Banca le valuti come non adeguate al tuo profilo, la Banca non potrà perfezionare l'operazione da te richiesta. La Banca ti comunicherà tale circostanza.
5. In relazione alle operazioni da te richieste al di fuori del Servizio di Consulenza Passiva e del Servizio di Collocamento ed eseguite per il tramite della Banca, la Banca effettua unicamente la Valutazione di Appropriatezza, avendo riguardo alla tua Profilatura di cui al successivo art. 12. In tale ambito, la Banca è autorizzata a presumere che le operazioni aventi a oggetto vendite, rimborsi e riscatti di Prodotti Finanziari siano sempre appropriate agli esiti della tua Profilatura, in quanto non presentano elementi di novità rispetto alle operazioni già realizzate dal Cliente sui medesimi Prodotti Finanziari.
6. Prendi atto che, qualora all'esito della Valutazione di Appropriatezza la Banca ritenga che l'operazione richiesta non sia appropriata per te, ti avvertirà di tale situazione all'atto del conferimento dell'Ordine di Investimento. Qualora tu ritenga di voler comunque procedere con l'operazione -, nonostante il suddetto avvertimento della Banca -, la Banca raccoglie il tuo consenso ed è autorizzata a dare esecuzione all'operazione.

Art. 12 Profilatura

1. Ti impegni a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento delle tue informazioni necessarie alla Valutazione di Adeguatezza o di Appropriatezza. A tal fine, devi fornire alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate nel Questionario Informativo presente nel Modulo di Adesione, che deve essere da te completato e sottoscritto al più tardi in concomitanza con la sottoscrizione del Contratto per determinare il tuo profilo di rischio (la "Profilatura").

2. La Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni da te rese, e ti impegni a informare la Banca di ogni loro variazione e ad aggiornarle. La Banca provvede periodicamente a verificare con te l'attualità delle informazioni rese e può chiederti di confermarle o modificarle, aggiornando la Profilatura e la conseguente Valutazione di Adeguatezza e/o di Appropriatezza. In ogni caso, ti impegni ad aggiornare con cadenza almeno annuale la tua Profilatura, fornendo alla Banca tutte le informazioni a tal fine necessarie.
3. In particolare, sei responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni fornite. La Banca non è, pertanto, responsabile per i Servizi di cui al presente Contratto prestati sulla base di informazioni incomplete o inesatte.
4. In caso di cointestazione del Contratto, ciascun cointestatario deve fornire le informazioni per la Profilatura tramite la compilazione del Questionario Informativo e procedere al relativo aggiornamento per consentire l'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza e/o di Appropriatezza.

Art. 13 *Deposito dei Prodotti e regolamento contabile e deposito delle disponibilità liquide*

I Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi nel Deposito Titoli; troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II.

Art. 14 *Registrazioni*

1. La Banca, nell'ambito del Servizio di Investimento erogato, deve conservare la registrazione di tutti i dati ricevuti e delle conversazioni nei casi previsti nel Contratto, senza apportare alcuna modifica.
2. Tenuto conto della natura del Canale Digitale, la Banca potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, dell'Ordine eseguito, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Canale Digitale, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure utilizzate per il funzionamento del Canale Digitale e nei rapporti con te. Ai sensi dell'art. 2220 del codice civile la registrazione delle disposizioni effettuate potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile.
3. Prendi atto e sei consapevole che la Banca può registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, le conversazioni telefoniche intercorse con te. Anche sulla base dell'informativa sul trattamento dei dati personali ricevuta, autorizzi sin d'ora la Banca a effettuare tali registrazioni, nonché a trattare i tuoi dati personali comunicati alla Banca per l'esecuzione dei Servizi. Prendi atto e accetti la Banca può produrre le registrazioni avanti a qualsiasi Autorità competente come prova dell'avvenuta conservazione e degli accordi conclusi.

Art. 15 *Commissioni, spese ed altri oneri*

1. Ti impegni a corrispondere o rimborsare alla Banca:
 - le commissioni applicate ai Servizi di Investimento, le spese e ogni altro onere indicati nella scheda sulle Condizioni Economiche del presente Contratto. Hai sempre il diritto di richiedere la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci di dettaglio;
 - le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa;
 - ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di Investimento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, spese postali e imposta di bollo;
 - l'IVA, ove dovuta, e gli eventuali altri oneri fiscali.
2. Per il pagamento di tutto quanto precede, autorizzi espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul/i Conto/i da te tenuto/i presso la Banca.
3. In caso di tuo inadempimento, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 7 della Sezione II del Contratto

Art. 16 *Documentazione delle operazioni eseguite e rendicontazione periodica*

1. La Banca ti fornisce con cadenza almeno annuale con riferimento ai Prodotti Finanziari la rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito dei Servizi di Consulenza Passiva. Ciò fermo restando quanto indicato all'art. 2, comma 13, della Sezione III del Contratto.
2. La Banca ti fornisce con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto dei Prodotti Finanziari o dei tuoi fondi, a meno che tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici.
3. Su tua richiesta e a tue spese, la Banca ti fornisce il rendiconto con una frequenza maggiore.
4. La Banca ti fornisce prontamente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'Ordine.
5. Nella prestazione dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza Passiva, la Banca ti fornisce un avviso che conferma l'esecuzione dell'Ordine da te impartito, quanto prima e al più tardi il Giorno Lavorativo successivo all'esecuzione, o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo. In tale ipotesi, se la conferma dell'avvenuta esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo, la Banca è esonerata dall'obbligo di fornire la nota di eseguito.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli Ordini dovuta a un tuo comportamento non conforme

agli obblighi derivanti dal Contratto.

7. Con riferimento a Ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, se non provvede direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca ti fornirà, ogni 6 (sei) mesi, l'informativa prevista dalle vigenti disposizioni.
8. La documentazione fornita ai sensi dei commi che precedono si intenderà tacitamente da te approvata in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nel tempo indicato nell'articolo 1712 del codice civile e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 17 ***Informativa su costi, oneri e incentivi***

1. La Banca ti fornisce: (i) prima dell'attivazione dei Servizi di Investimento, in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, e (ii) successivamente, nell'ambito di ciascuna Raccomandazione o di ciascun Ordine disposto al di fuori del Servizio di Consulenza Passiva, informazioni sui costi e oneri del Prodotto Finanziario oggetto della Raccomandazione e/o dell'Ordine, per consentirti di conoscere il corrispettivo totale (come indicato all'art. 2, comma 19, della Sezione III) e il suo effetto complessivo sul rendimento del Prodotto Finanziario.
2. La Banca ti fornisce, inoltre, con periodicità annuale e in forma aggregata, un'informativa sui costi e gli oneri da te sostenuti relativamente ai Prodotti Finanziari, ai Servizi di investimento e ai servizi accessori di cui al Contratto.
3. L'informativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca.
4. Puoi richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2.